



INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clàusules administratives particulars

**CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
JARDINERIA DEL PALAU ROBERT I COTXERES DE BARCELONA.**

CLAU: J02-PRE-26314



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINERIA DEL PALAU ROBERT I COTXERES DE BARCELONA. CLAU: J02-PRE-26314

1.- OBJECTE I NECESSITAT: L'objecte de la licitació és la conservació i manteniment dels espais, enjardinats, del mobiliari i elements ornamentals del jardí i plantes al interiors de les instal·lacions del Palau Robert i Cotxeres.

En el PPTP es detallaran les condicions del servei a prestar i la metodologia per concretar l'execució per part de l'adjudicatari de les prestacions que són objecte del contracte, orientades a garantir la disponibilitat dels elements inclosos a l'abast del contracte de totes les zones enjardinades, a la resolució de sinistres o millores orientades al bon funcionament i ús dels espais que es concreten en:

- Servei de transició
- Servei de conservació i manteniment de jardineria.
- Altres intervencions i Correctius extra que inclouran si escau, la substitució de qualsevol element inclòs dins de l'abast del contracte que hagi arribat al final de la seva vida útil o per la gravetat de l'avaria sigui irreparable, així com, el lloguer de maquinària per poder garantir la disponibilitat dels elements inclosos a l'abast del contracte si es produeix una avaria de llarga durada no imputable a l'Adjudicatari.

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de desembre de 2025, Infraestructures.cat ha de gestionar els serveis de Facility Management de l'edifici del Palau Robert de Barcelona del Departament de la Presidència.

A l'empara del Conveni vigent entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i Infraestructures.cat de data 26 d'octubre de 2020, Infraestructures.cat va rebre l'encàrrec amb data 18 de desembre de 2025, per gestionar la jardineria del següent equipament.

Departament	Edifici
De la Presidència	PRE-26314 - Palau Robert de Barcelona Pg. de Gràcia, 107, Eixample, 08008 Barcelona

Aquesta gestió inclou la gestió del procés de licitació i d'adjudicació dels contractes vinculats a la gestió dels serveis de jardineria, entre d'altres.

Les necessitats que cal satisfer mitjançant aquest contracte són les derivades del servei de conservació dels elements de les zones jardinades i plantes interiors inclosos a l'abast del contracte.

Infraestructures.cat no disposa de personal propi per assumir amb garanties les tasques pròpies del servei de jardineria en aquest equipament pel fet que per poder dur a terme aquest tipus de serveis, s'exigeix l'habilitació de les empreses licitadores d'estar inscrites als corresponents Registres per al desenvolupament de les activitats descrites als Plecs que regeixen aquest expedient de contractació. A més, Infraestructures.cat no disposa de llocs de treball amb la categoria professional adequada per a la realització de l'objecte del present contracte, ja que hi ha treballs en què es requereix una determinada qualificació i especialització que fan inviable que es puguin cobrir amb el personal propi de manteniment. Per últim, atès l'objecte del contracte, caldria disposar d'una àmplia varietat de mitjans materials específics per a la seva correcta execució dels que Infraestructures.cat no disposa.



Així doncs, per assumir amb garanties les tasques pròpies del servei de conservació i manteniment en aquests equipaments, es considera necessari procedir a la contractació amb tercer dels serveis indicats, amb respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant, Infraestructures.cat), actua en l'esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència en virtut de l'encàrrec rebut per Infraestructures.cat mitjançant resolució de data 18 de desembre de 2025 per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta execució.

2.- DADES ECONÒMIQUES:

DETERMINACIÓ DEL PREU:

- A **tant alçat** pel que fa a les prestació dels serveis de transició, conservació i manteniment de jardineria. Els càlculs s'han efectuat de conformitat amb el que disposen els articles 100 i 309 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
- Per **preus unitaris** pel què fa a la prestació d'altres intervencions i correctius extra, que es concretaran durant l'execució del contracte, si s'escau, de conformitat amb el vigent Banc de Preus d'infraestructures.cat.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 187.493,91 euros (IVA inclòs), desglossats en 154.953,64 euros (IVA no inclòs) i 32.540,27 euros (IVA al tipus vigent del 21%).

El pressupost base de licitació es divideix segons els següents conceptes:

- | | | |
|--|--------------|-----------------|
| - Servei de transició | 774, 76 € | (IVA no inclòs) |
| - Serveis conservació i manteniment de jardineria: | 144.178,88 € | (IVA no inclòs) |
| - Altres intervencions i correctius extra: | 10.000,00 € | (IVA no inclòs) |

El pressupost de licitació per l'any 2027 és el següent:

	Cost previst
Cost mà d'obra operativa	83.186,34 €
Cost mà d'obra gestió	5.135,85 €
Equipament Tècnic	22.762,69 €
Intervencions	19.950,00 €
Materials tot inclòs	3.016,67 €
Despeses Generals i Benefici Industrial	10.902,10 €
Altres Intervencions	10.000,00 €
Cost Total IVA Exclòs	154.953,64 €
IVA	32.540,27 €
Cost Total IVA Inclòs	187.493,91 €



VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 555.973,39 euros (IVA no inclòs), que inclou una possible pròrroga del contracte de fins a 24 mesos per tots els conceptes previstos en el present plec (excepte el servei de transició), estimada en el mateix import mensual que el pressupost de l'equipament en el moment de finalitzar els 12 mesos,, i la modificació prevista dels contractes fins un 20 % del preu inicial del contracte i la possible pròrroga.

Imports sense IVA		Imports mensuals					
Pressupost Total de licitació	Servei de transició	Servei de manteniment	Pla Intervencions	Import prorrogable	Import pròrroga de 24 mesos	Import 20% Modificació de contracte	VALOR ESTIMAT CONTRACTE
154.953,64 €	774,76 €	12.014,90 €	833,33 €	12.848,23 €	308.357,52 €	92.662,23 €	555.973,39 €

INFORMACIÓ ADDICIONAL: D'acord amb l'Informe 3/2021, de 30 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, "*en la licitació d'un contracte que comporti l'obligació de l'empresa contractista de subrogar-se com a ocupadora del personal adscrit a l'execució del contracte precedent, no procedeix tenir en compte com a cost o despesa, en el càlcul del pressupost base de licitació i del valor estimat del contracte, els deutes que, si escau, l'empresa contractista anterior tingui envers el personal, pel que fa a salaris i a quotes de la Seguretat Social meritedes, atès que no es tracta d'un cost laboral derivat de l'execució del nou contracte que es licita*".

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: El termini màxim d'execució és de 12 mesos, l'inici d'execució del contracte queda subjecte a les següents regles:

- Si el contracte es formalitza amb anterioritat a l'1 de gener de 2027, la seva execució s'iniciarà, en tot cas, **a partir de l'1 de gener de 2027 fins el 31 de desembre de 2027.**
- Si el contracte es formalitza a partir de l'1 de gener de 2027 (inclòs), la seva execució s'iniciarà **el mateix dia de la formalització, finalitzant el 31 de desembre de 2027.**

Per a la fixació del termini de durada del contracte cal tenir en compte les següents fites:

- Inici del contracte. Ve marcat per l'inici del servei de transició. Es produirà fins a un mes abans de l'inici de les operacions de manteniment de jardineria. Durant aquest període, l'adjudicatari entrant i la empresa de manteniment de jardineria sortint coincidiran però en cap cas solaparan les seves funcions. La previsió de l'inici del contracte és l'1 de gener de 2027.
- Inici del servei de manteniment de jardineria. Es produirà a la finalització del contracte vigent. El nou servei de manteniment de jardineria, està previst que s'iniciï l'1 de febrer de 2027, amb una durada màxima de 11 mesos.

El servei de manteniment de jardineria finalitzarà el 31 de desembre de 2027.

Possibilitat de pròrroga: Es preveu una pròrroga dels serveis de conservació i manteniment de jardineria de fins a un màxim de 24 mesos més, per acord d'Infraestructures.cat, que serà notificat a l'Adjudicatària. Aquesta/es pròrroga/es serà/n obligatòria/es per a l'Adjudicatària quan el seu preavis s'hagi efectuat amb un termini mínim de 2 mesos, en el marc de l'article 29.2 LCSP.



Així mateix, un cop finalitzat el termini màxim de durada del contracte, inclosa/es l'eventual/les pròrroga/ues el contracte es podrà prorrogar en cas que, d'acord amb el que preveu l'art. 29.4 paràgraf cinquè de la LCSP, al seu venciment no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de les prestacions per esdeveniments imprevisibles per a l'Òrgan de contractació produïts en el procediment d'adjudicació, sempre que existeixin causes d'interès públic per a no interrompre la prestació i sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització d'aquest contracte. En aquest supòsit, la pròrroga serà per un període màxim de 9 mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, i s'acordarà en els termes i condicions previstes al citat article.

4.- EXISTENCIA DE CRÈDIT: El preu del contracte objecte d'aquesta licitació s'abonarà a càrrec de la partida pressupostària D/210002/121 consignada al pressupost d'Infraestructures.cat.

La despesa prevista per aquest contracte té caràcter anticipat atès que la previsió d'adjudicació és durant l'any 2027 però amb una previsió d'inici del mateix, com s'ha vist, a partir de l'1 de gener de 2027 o, en el seu defecte, a la data que així s'estipuli en la formalització del contracte però en tot cas, ja en l'exercici 2027. Conseqüentment, la reserva de crèdit ho és contra dotacions de l'exercici pressupostari futur i pendent d'aprovació, essent condició suspensiva l'existència de crèdit adequat i suficient per a fer-hi front.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d'adjudicació (IVA no inclòs).

8.- PERIODE DE GARANTIA: 3 mesos comptadors a partir de la formalització de l'Acta de Recepció del servei d'acord amb el previst a la Clàusula 38 i 210.2 LCSP.

9.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec.

SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA: Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s'hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents:

Les empreses han de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la seva solvència econòmica i financera i tècnica, **indistintament** per algun dels mitjans següents:

- A) La **classificació** en el grup i subgrup de classificació amb la categoria de classificació següent:

Grup	Subgrup	Categoria / RD 1098/2001
O	6 (Conservació i manteniment de muntanyes i jardins)	2

L'acreditació es portarà a terme per mitjà de l'aportació del certificat de classificació o còpia autenticada d'aquest, expedit per les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes, **acompanyat d'una declaració responsable** de la licitadora per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.



Els certificats comunitaris d'inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d'aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d'anar acompanyats d'una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.

Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l'òrgan de contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si l'empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà de poder justificar que a la data límit de presentació d'ofertes, l'empresa es trobava en plena disposició de la classificació exigida.

En cas que una part de la prestació de l'objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autorització professional, la classificació en el grup corresponent a aquesta especialització, en cas que s'exigís, es pot suplir pel compromís del licitador de subcontractar l'execució d'aquesta part amb altres empresaris que disposin d'habilitació i, si s'escau, classificació necessària, sempre que l'import d'aquesta no excedeixi el 50% del preu del contracte. En aquest cas, l'acreditació del compromís del licitador es formalitzarà mitjançant declaració responsable que haurà d'estar signada pel propi licitador.

B) Mitjançant la disposició i acreditació dels **mitjans de solvència** següents:

- Solvència econòmica i financera:

- a) L'edifici de Palau Robert, conté un espai enjardinat de 3.829 m². Amb l'objectiu que de garantir que l'adjudicatari pugui fer front als desperfectes que pugui ocasionar alguna operació de manteniment incorrecta els licitadors hauran d'aportar un justificant de l'existència d'una **assegurança d'indemnització per riscos professionals per un import no inferior a 200.000 euros**, amb indicació expressa dels riscos coberts i del seu termini de vigència o data de venciment.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, acompanyat del rebut acreditatiu de trobar-se al corrent de pagament de la prima.

- b) Així mateix, amb l'objectiu de garantir que el licitador està capacitat per desenvolupar el volum de producció previst a la licitació, es considera suficient que el licitador acrediti una xifra de negocis de 277.986,69 € (IVA exclòs), import equivalent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte anualitzat, d'acord amb l'article 87.3.a de la LCSP.

L'acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l'empresa s'efectuarà mitjançant (i) els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil si l'empresa estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d'estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la declaració de l'empresari indicant el volum de negocis global de l'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.



Empreses de nova creació: Quan l'empresa sigui de nova creació o sent persona natural la licitadora hagi iniciat la seva activitat professional recentment, en ambdós casos amb una antiguitat inferior a cinc anys, serà suficient acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant la disposició de l'assegurança d'indemnització per riscos professionals assenyalada en l'apartat anterior.

- Solvència tècnica o professional:

- a) Declaració del representant de l'empresa licitadora en la que s'indiqui la **relació dels principals serveis** realitzats en el decurs dels últims **tres anys** que siguin d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del contracte atenent al codi CPV 77311000-3 (Serveis de manteniment de jardins i parcs) indicant l'import, les dates, el lloc d'execució dels treballs i el destinatari públic o privat.

Serà requisit necessari que els licitadors acreditin haver executat en els últims tres anys fins a la data de publicació de la licitació (inclou l'any en curs), com a mínim, un contracte d'una tipologia similar i import anual igual o superior 108.467,55 € (IVA no inclòs).

Les empreses licitadores hauran d'acreditar els serveis o treballs efectuats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tinguin en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

D'acord amb el previst a l'art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals en els termes que resulten de la clàusula 8.1.6 del PCAP, i la clàusula 4 del PPTP.

Empreses de nova creació: atès el previst a l'art. 90.4 LCSP, tractant-se de contracte subjecte a regulació harmonitzada, els licitadors hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.

Es considera que la solvència demanada s'ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la LCSP, i es consideren proporcionats a l'objecte de la licitació.

Integració de la solvència amb mitjans externs

S'admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d'altres operadors econòmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l'experiència professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d'Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d'aquest últim, sens perjudici de la potestat d'Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d'una



part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d'allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

L'operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l'execució del contracte.

10.- TRAMITACIÓ:

FORMA DE TRAMITACIÓ: ordinària.

PROCEDIMENT: Licitació de contracte de **serveis subjecta a regulació harmonitzada**, d'acord amb allò establert per l'article 19 LCSP, atès que el valor estimat del contracte supera el llindar previst en l'article 22 de l'esmentada Llei; tramitada mitjançant **procediment obert** d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de la LCSP, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquesta licitació (i contracte) no es divideix en Lots. No es preveu la divisió en lots atès que per motius organitzatius es contracta una gestió global de totes les tasques de jardineria en únic edifici que garanteixi la seva coordinació eficient.

11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES I TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT:

La presentació de propostes i la tramitació del procediment es farà electrònicament mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>

Data: **26/10/2026** Hora: **13:00:00 hores**

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.

- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data d'obertura del sobre núm. 2.

12.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 06/11/2026

13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l'**annex 5** del Plec.

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l'**annex 5** del Plec.

14.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: els previstos en l'**annex 3 del Plec** d'acord amb el següent detall:

Proposta quantificable de forma automàtica	100 punts
1.Preu dels Serveis de transició, de conservació i manteniment de jardineria	47 punts
2. Percentatge de baixa a aplicar als preus del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l'ltec per al Pla d'intervencions i correctius extra	6 punts



3. Percentatge de baixa a aplicar als preus de venda al públic (PVP) de catàlegs de fabricants de materials o equips per al Pla d'intervencions i correctius extra	6 punts
4 Valor de la franquícia sobre els materials per manteniment correctiu	7 punts
5. Servei de manteniment. Proposta organitzativa	17 punts
6. Nivells de servei. Increment del grau mínim de compliment del Nivell de Servei	10 punts
1.7. Millores addicionals a l'execució del contracte	7 punts
PUNTUACIÓ TOTAL	100 punts

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EXISTÈNCIA D'OFERTES ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS:

- Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Plec de Prescripcions Tècniques del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – Edificació, vigent.
- Arxiu en format electrònic (Excel), de model d'oferta econòmica amb distribució de costos segons oferta del licitador.

17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre núm. 1, corresponent a la **“Documentació General”**, haurà d'incloure la documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer operador, s'haurà d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest tercer haurà d'aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre núm. 2, corresponent a la **“Proposta quantificable amb criteris objectius”**, haurà d'incloure la documentació detallada en la clàusula 8.3 del Plec.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE: SI

- És condició especial d'execució del contracte:

- a) Compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.

- Té caràcter d'obligació essencial del contracte:

- b) La condició especial d'execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial en cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l'Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte.
- c) L'obligació de l'adjudicatari de sotmetre's a la normativa vigent estatal i de la Unió Europea, en matèria de protecció de dades.



- d) L'adscripció al contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport d'acord amb l'establert a la clàusula 8.1.6 del PCAP i acomplint els requisits previstos a la clàusula 4 del PPTP.
- e) D'acord amb el previst a la clàusula 28 del Plec, **L'OBLIGACIÓ DE L'ADJUDICATARI DE SUBROGAR-SE COM A OCUPADOR EN LES RELACIONS LABORALS DEL PERSONAL** que desenvolupa les prestacions de manteniment en els equipaments i mantenir les obligacions laborals vigents, d'acord amb els termes de l'article 130 de la LCSP.
- f) El compliment de la normativa de competència.
- g) L'empresa contractista ha de complir les obligacions de pagament dels salaris i de les quotes de Seguretat Social dels treballadors adscrits a l'execució del contracte, d'acord amb les previsions del conveni col·lectiu d'aplicació (Conveni estatal de jardineria 2025-2030) i la normativa corresponent (d'acord amb la Recomanació 1/2025, de la Direcció General de Contractació Pública, sobre seguiment i control del pagament dels salaris, i quotes de la seguretat social per part de la contractista, en els contractes de serveis intensius en mà d'obra i amb obligació de subrogació).

Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP, així com la previsió de l'establiment de penalitats contractuals o resolució del contracte en els supòsits d'incompliment d'aquestes condicions essencials.

19.- OBLIGACIÓ DE VISITAR LES DEPENDÈNCIES I/O EQUIPAMENTS OBJECTE DE LICITACIÓ: NO. S'organitzarà una visita programada al Centres objecte del present Plec.

Tipologia	Inmoble
PRE-26314: Palau Robert	BARCELONA: Palau Robert.Pg. de Gràcia, 107, Eixample, 08008 Barcelona

La visita als immobles esmentats NO és obligatòria per a presentar oferta. Per a efectuar les visites caldrà que els licitadors es posin en contacte amb Infraestructures.cat per correu electrònic a l'adreça electrònica sjubany@infraestructures.cat, indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, Infraestructures concertarà visita conjunta els dies i hores que seran informats oportunament en el perfil del contractant residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>).

Els òrgans gestors de qui depenguin els equipaments emetran un certificat acreditatiu de la visita efectuada. **Els licitadors que hagin estat responsables del manteniment dels Equipaments esmentats dintre del període comprès entre la data de publicació de l'anunci de licitació i dos anys enrere, podran sol·licitar un certificat que acrediti el coneixement dels immobles que corresponguin i que, en el seu cas, tindrà el mateixos efectes que el certificat anterior.** El responsable del contracte serà l'òrgan competent per emetre aquest certificat.

20.- SUBCONTRACTACIÓ: En aquesta licitació hi ha limitació de treballs que no es podran subcontractar:

- No es podran subcontractar les posicions, tasques i operacions que estan previstes a la clàusula 4 del PPTP i que han de ser desenvolupades obligatòriament per personal propi



del Contractista. Aquesta limitació de la subcontractació s'estableix atès que aquest personal es considera estratègic per poder donar una resposta eficaç i eficient per a la prestació dels serveis amb la qualitat esperada i les seves funcions i tasques no poden ser delegades a tercers, en el marc de l'article 215.2 e) LCSP.

- Cal tenir present les disposicions de l'article 5 del Decret llei 3/2005, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública.

21.- REVISIÓ DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l'article 198.4 de la LCSP, i d'acord amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 35 del Plec.

23.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar el contracte, acreditar la disposició d'una **assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals** vigent durant l'execució del mateix contracte per un import igual o superior a **150.000 euros**.
- Les factures tindran assignat el núm. d'expedient que es facilitarà a l'adjudicatari i s'adreçaran a: "Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat.

24.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:

El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència, fins a un import màxim del 20% del preu inicial del contracte amb motiu de:

- Ampliació o reducció dels serveis prestats pels següents motius:
 - o Addició o supressió de tasques de jardineria.
 - o Increment de l'import del Pla d'Intervencions i correctius extra.
- El tancament de part de l'equipament que suposaria la supressió de les prestacions en dits equipaments.
- Els canvis organitzatius i/o de jornada i horaris en els serveis que es presten als diferents i les circumstàncies sobrevingudes que alterin les condicions del servei i que duguin a l'Administració a ajustar els horaris i la dotació en funció de les necessitats del propi servei.

El contractista no podrà reclamar indemnització en el cas que la modificació signifiqui una reducció del valor del contracte fins el límit màxim del 20% del preu inicial del contracte.

25.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: SI

26.- SUBROGACIÓ DE PERSONAL: SÍ. D'acord amb el que preveu l'article 130 de la LCSP, quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, imposi al Contractista l'obligació de subrogar-se com ocupador en determinades relacions laborals, es facilitarà als licitadors la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que afecta la subrogació, que resulti necessària per permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà tal mesura.



A aquest efecte, el llistat de personal a subrogar, el conveni col·lectiu d'aplicació, els detalls del tipus de contracte, categoria professional, horari de treball i dies de servei a la setmana, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada persona treballadora i resta d'aspectes necessaris per a conèixer el cost empresarial del mateix (drets econòmics adquirits, baixes laborals i antiguitat de les mateixes, etc.) consten a l'annex 6 del present Plec.

Aquesta informació ha estat facilitada per les actuals empreses prestadores dels serveis objecte dels contractes que tenen la condició d'ocupadores de les persones treballadores afectades.

D'acord amb l'Informe 3/2021, de 30 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, en la licitació d'un contracte que comporti l'obligació de l'empresa contractista de subrogar-se com a ocupadora del personal adscrit a l'execució del contracte precedent, l'òrgan de contractació té l'obligació, entre altres, d'incloure en el plec de clàusules administratives particulars tota la informació que es consideri necessària per permetre a la futura empresa contractista avaluar adequadament els costos laborals que la subrogació implica, inclosa la relativa als deutes que, si escau, l'empresa contractista anterior tingui envers el personal, pel que fa a salaris i a quotes de la Seguretat Social meritedes.



INDEX

I.- DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE I NECESSITATS A SATISFER
2. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
4. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
5. OFERTES: NORMES GENERALS
6. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
7. REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS
8. OFERTES: DOCUMENTACIÓ

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA I VALORACIÓ D'OFERTES, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

9. MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA
10. OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I ADJUDICACIÓ
11. CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA
12. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
13. FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

14. PROTECCIÓ DE DADES
15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
16. CONFIDENCIALITAT

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D'INVALIDESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIO COMPETENT I ARBITRATGE

17. RÈGIM JURÍDIC
18. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
19. MESURES CAUTELARS
20. RÈGIM D'INVALIDESA DEL CONTRACTE
21. JURISDICCIO COMPETENT I ARBITRATGE

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI

22. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
23. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE.
24. PERSONAL DE L'EQUIP DESTINAT A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
26. LLINGUA DE TREBALL EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
27. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS. ALTRES OBLIGACIONS



- 28. OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL
- 29. SUBCONTRACTACIÓ
- 30. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL
- 31. RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
- 32. CESSIÓ DEL CONTRACTE
- 33. SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DE L'ADJUDICATARI
- 34. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
- 35. FORMA DE PAGAMENT
- 36. SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI
- 37. RÈGIM DE PENALITZACIONS
- 38. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE I PERIODE DE GARANTIA
- 39. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

LLISTAT ANNEXOS

- | | |
|------------|--|
| ANNEX 1.- | MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE |
| ANNEX 2.- | PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS |
| ANNEX 3.- | CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ |
| ANNEX 4A.- | MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA |
| ANNEX 4B.- | MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA |
| ANNEX 5.- | COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA |
| ANNEX 6.- | SUBROGACIÓ DE PERSONAL |



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINERIA DEL PALAU ROBERT I COTXERES DE BARCELONA. CLAU: J02-PRE-26314

I.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE I NECESSITATS A SATISFER

1.1.- L'objecte del contracte és la prestació dels serveis establerts en **l'Apartat 1 del quadre de característiques** (en endavant, **QC**), serveis que es concreten en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT).

1.2.- Les necessitats a satisfer són les que s'identifiquen a l'informe justificatiu de la licitació i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

1.3.- L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de contractes (CPV) és la que consta en **l'Apartat 1 del QC**.

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

2.1.- El pressupost base d'aquesta licitació és el que consta en **l'Apartat 2 del QC**, i s'ha calculat d'acord amb allò assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a **l'Apartat 2 del QC**, i s'ha calculat d'acord amb allò indicat en dit Apartat.

2.3.- El preu de contracte objecte d'aquesta licitació s'abonarà a càrrec de les partides pressupostàries detallades en **l'Apartat 4 del QC**.

2.4.- El preu inicial del contracte és el d'adjudicació, d'acord amb l'oferta econòmica efectuada pel licitador que resulti Adjudicatari, al que s'afegirà l'IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l'exempció d'aquest impost.

El preu del contracte es desglossarà en:

- Una **part fixa total i alçada**, corresponent a l'import ofert pel Servei de Transició i pel Servei de Conservació i manteniment, que es retribuirà d'acord amb els següents conceptes previstos en el PPTP.

L'import ofert per aquesta part no podrà incloure prestacions que corresponen a les parts variables següents.

- Una **part variable**, corresponent a la retribució pels serveis d'Altres intervencions i Correctius extra **amb l'import màxim estimat indicat per aquest concepte a l'Apartat 2 del QC**. El preu final d'aquesta part variable serà el que resulti d'aplicar a les Intervencions i Correctius extra encarregats, les valoracions pactades amb la contractista, d'acord amb el previst en el PPTP i a l'oferta de la contractista en relació amb el percentatge a aplicar als preus del Banc Infraestructures.cat vigent – Edificació per realitzar la valoració de les eventuais intervencions del Pla d'intervencions i correctius extra; i el percentatge de baixa a aplicar sobre el PVP de catàleg de fabricants de materials per realitzar la valoració de les eventuais intervencions del Pla d'intervencions i correctius extra.



L'Adjudicatari no tindrà dret a cap tipus d'indemnització o compensació en cas que el volum de prestacions no arribi al preu estimat de la part variable del contracte.

2.5.- En el preu del contracte s'entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en la clàusula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicació de l'anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil d'Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. (<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>), en endavant PSCP.

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l'**Apartat 16 del QC**.

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l'abast de la documentació posada a la seva disposició, mitjançant l'apartat de consultes de la PSCP. Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin formulat al menys 12 dies abans de la data límit de presentació d'ofertes.

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP.

3.5.- Cas que Infraestructures.cat no atengui les consultes formals sobre les característiques i l'abast de la documentació posada a la seva disposició, en els termes indicats a l'apartat tercer, i sempre que aquesta informació es consideri rellevant d'acord amb l'article 136.2 LCSP, aquest haurà d'ampliar el termini inicial de presentació d'ofertes, a la seva lliure discrecionalitat.

Igualment, d'acord amb el mateix article 136.2 LCSP, Infraestructures.cat ampliarà amb un nou termini inicial de presentació d'ofertes, cas que s'introdueixin modificacions significatives al Plec, i en especial, sempre que s'hagi introduït alguna modificació relativa a l'import i termini de durada del contracte; les obligacions de l'adjudicatari o; el canvi o variació de l'objecte del contracte.

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

4.1.- El termini d'execució del contracte és el previst a l'**Apartat 3 del QC**.

4.2.- El contracte es podrà prorrogar d'acord amb el previst a l'**Apartat 3 del QC**.

4.3.- A l'inici del servei, en l'anomenada **fase de transició**, l'Adjudicatari tindrà les facultats i obligacions que es determinen en el PPTP. Durant el període inicial de la fase de transició estimada en 1 mes, podran coincidir els equips del contractista sortint i els de l'entrant, la funció dels quals serà obtenir informació relativa als equipaments i realitzar tasques d'inspecció i administratives.

4.4.- A la **finalització del servei**, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei de conservació i manteniment, sense pèrdua del nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte, l'Adjudicatari procedirà a la devolució del servei a l'empresa de manteniment que el succeirà. El període de devolució del servei s'estableix en **30 dies naturals**, abans de la



finalització del contracte. Durant el període de devolució del servei podran coincidir en els diferents Equipaments els equips de l'Adjudicatari i els del nou adjudicatari la funció dels quals serà obtenir informació relativa als equipaments.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte i no s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a l'hora del dia que s'indiqui en els anuncis de licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant l'eina de Sobre Digital .

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i relacions que en general es deriven de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el dia assenyalat en l'**Apartat 12 del QC**.

Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l'**Apartat 17 del QC**, signats electrònicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d'altres tipus d'impressió mecànica o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.

5.6.- L'Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d'altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions



genèriques o no justificades del caràcter confidencial. **La manca de presentació de l'esmentada declaració de confidencialitat s'entendrà com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació continguda en l'oferta.**

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una petició d'informació correspon a l'Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en el sobre núm. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d'interessos, personals, familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l'Òrgan de Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats d' Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d'aquests vincles. **La manca de comunicació s'entendrà com a declaració per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d'interessos**

5.8.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya o consti en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podrà presentar més d'una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d'una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d'aquelles persones a les quals concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a l'Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falseja la competència.

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de contractació o com a resultat d'ella i l'establiment de terminis adequats per a la presentació d'ofertes.

No obstant l'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi d'igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a l'exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del contracte, se li atorgarà un termini d'audiència per a que justifiqui que la seva participació en la



fase preparatòria no pot tenir l'efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d'ajustar-se a allò previst en aquest Plec i documentació relacionada a l'**Apartat 16 del QC** en relació amb la clàusula 8. La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l'autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya, Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es produís l'extinció de la personalitat jurídica de l'empresa licitadora per fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d'una branca d'activitat, la succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d'activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d'adjudicació.

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS

6.1.- D'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s'ha posat a disposició a l'e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d'accedir-hi mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte. En l'espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sons dels principals elements de la comunicació.

6.2.- **Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital":**

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>



Des d'aquesta adreça, s'accedeix a l'espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i presentació d'ofertes, mitjançant l'eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents:

En primer lloc, els licitadors hauran d'emplenar un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions electròniques.

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre digital.

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l'eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l'espai web de preparació i presentació de l'oferta i, mitjançant el botó "anar a enviar paraules clau", accedir a l'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l'òrgan de contractació o de l'eina de licitació electrònica.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d'entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l'enviament de l'oferta. En cas que



una empresa licitadora presenti dues o més ofertes dins del termini de presentació d'ofertes, prenent que l'última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-ho així fefaentment a l'Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb l'òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que procedeixi respecte d'aquestes ofertes. A la pestanya d'"Oferta Presentada" caldrà clicar a "Contacte amb l'òrgan de contractació" i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb l'òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució de l'anteriorment presentada). A continuació, l'òrgan de contractació obrirà una petició per enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l'enllaç que es rebrà per correu electrònic.

Quan ja s'ha realitzat l'enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l'oferta, l'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona apoderada de l'empresa ha de signar amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta (aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen). Un cop signat, cal fer la tramesa del document a través de l'espai virtual. Amb la presentació d'aquest document al registre d'entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l'oferta.

Per poder fer l'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l'eina de Sobre Digital, l'empresa licitadora s'ha d'identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

És en el moment d'enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat d'aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduït prèviament. **Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i l'hora establerts.**

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de confirmar l'enviament de l'oferta s'han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d'ofertes, l'eina de Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d'accedir a l'eina per a introduir-les.

D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no



manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per ser tramès per mitjà de correu electrònic a l'adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta còpia haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de presentació d'ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.

L'eina de Sobre Digital no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital a l'apartat de "Material d'ajuda per a persones usuàries" en el desplegable de "suport" de la Plataforma de serveis de contractació pública: <https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

6.3.- Especificitats aplicables a l'obertura del "Sobre digital":

Infraestructures.cat accedirà a la documentació del **sobre núm. 1 (Documentació general)**, 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. En cas d'existència de defectes o omissions esmenables, s'enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que accedeixi a l'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d'aquesta eina els documents sol·licitats.

Per a l'obertura dels **sobres 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius)**) caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la



inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes dels licitadors que no introdueixin les paraules clau abans de l'inici de l'acte d'obertura (la data i hora del qual consta al quadre de característiques d'aquest plec) quedaran exclosos de la licitació.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir o conèixer el contingut d'algun dels documents que componen una proposició, fins al punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l'empresa d'aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l'oferta.

6.4.- Certificats digitals:

D'acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres".

6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d'indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones



de contacte" de la Part II.A del DEUC i en l'apartat corresponent del model de Declaració Responsable de l'**Annex 1**.

Les sol·licituds d'esmenes o aclariments d'ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

6.6.- Tauler d'avisos:

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l'adreça web del perfil de contractant d'Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures>

Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s'inscriuran a la licitació automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'avisos associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d'avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

6.7.- Formalització del contracte en format electrònic:

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, que no estiguin



incurses en cap causa de prohibició de contractar i que tinguin la solvència requerida, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir l'aptitud necessària per contractar, d'acord amb el que s'indica en la present clàusula que s'acreditarà, com a **prova preliminar** amb caràcter previ amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). (<https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/>)

L'acreditació de la disposició dels requisits d'aptitud per contractar d'acord amb els termes declarats en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d'Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació.

Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d'ofertes i subsistir fins el moment de formalització del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representació dels licitadors.

Persona jurídica espanyola.- La capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant la disposició de l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la targeta del número d'identificació fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, la societat haurà d'estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial corresponent.

A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d'activitat, segons els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l'objecte del contracte. Així mateix, hauran de disposar de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant la disposició de la targeta del número d'identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitàries o d'Estat membres de l'Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea o d'Estat signataris de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l'Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti.



Aquestes empreses hauran d'estar inscrites en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o d'una certificació, a que fa referència l'apartat 1 de l'annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Quan la legislació de l'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se'ls requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea o d'Estats no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran de disposar de l'informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l'Estat corresponent o de l'oficina consular en l'àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual en el tràfic local dins l'àmbit d'activitat a les quals s'estén l'objecte del contracte. Així mateix, han de disposar de l'informe conforme l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l'article 68 de l'esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d'empreses pertanyents a Estats signataris de l'acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç.

Signatari de l'oferta.- També s'haurà de disposar i acreditar quan se'l requereixi el document o documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l'oferta.

B) Solvència dels licitadors.

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen a l'**apartat 9 del QC**, a través dels mitjans d'acreditació que allí s'especifiquen.

D'acord amb el previst a l'art. 76.2 LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència o, si s'escau, classificació, es comprometen a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials detallats a la clàusula 8.1.6 del Plec.

C) No incórrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.

Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a l'aprovació de la classificació de les ofertes.



D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE). La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d'aptitud de l'empresari/ària en quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre d'Empreses Llicitadores i Classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb el que estableix el Decret 40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya (Departament d'Economia i Finances - <http://reli.gencat.cat/>), la inscripció en el primer registre indicat acreditarà la informació relativa a la personalitat i la capacitat d'obrar de les persones físiques o jurídiques que vulguin contractar amb el sector públic podent-se inscriure també a aquestes efectes la informació relativa a les obligacions tributàries; la representació; la solvència econòmica i financera; la solvència tècnica o professional; la classificació empresarial; les habilitacions professionals i autoritzacions administratives que es requereixin en funció de l'activitat de l'empresa i qualsevol altra informació d'interès per a la contractació pública.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d'aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, l'Òrgan de Contractació ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment d'adjudicació en curs.

Així mateix, es dispensa l'empresa inscrita d'acreditar que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l'article 71 de la LCSP, que no s'ha donat de baixa a la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques i, especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d'inscripció als Registres hauran d'anar acompanyats d'una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l'Òrgan de Contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat. En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició d'Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d'una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaració de vigència, segons el model de **l'annex 1** indicant la licitació amb motiu de la qual va ser aportada.

- a) Escritura de constitució i/o modificació exigida a l'apartat 7.2.A).
- b) Targeta del número d'identificació fiscal exigida a l'apartat 7.2.A).
- c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigida a l'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d'Empreses



Podran presentar-se ofertes per unions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. En aquest cas s'indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvència en cas de les unions temporals d'empreses s'assolirà i s'acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant l'acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la unió dels mitjans de solvència de l'**apartat 9 del QC**.

Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes presentades per una Unió Temporal d'Empreses han de ser signades pels representants de totes les empreses que la componen i en les mateixes s'haurà de nomenar un representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de conformitat amb allò demanat en la present clàusula.

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d'Empreses, aquesta quedarà exclosa de la licitació, i per tant, en cas d'haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte l'adjudicació del contracte a la Unió Temporal d'Empreses. No tindrà la consideració de modificació de la composició l'alteració de la participació de les empreses sempre que es mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal d'Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d'Empreses suposi un augment del número d'empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució d'una o varies per una/es altra/es, es precisarà l'autorització prèvia i expressa de l'Òrgan de Contractació, essent requisit que s'hagi executat al menys un 20% de l'import del contracte. En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous membres de la Unió Temporal d'Empreses tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ

Les ofertes constaran de **dos (2)** sobres en format digital, signats pel licitador, cas d'ésser persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica.

8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general)

La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el **model de Declaració responsable de l'annex 1** del Plec, que haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.

El contingut del sobre núm. 1 serà el següent:



8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, representació i solvència dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i solvència requerides en la clàusula 7 i **apartat 9 del QC** del Plec el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que es pot generar a través d'aquesta [eina](#).

Per emplenar el document europeu únic de contractació cal tenir en compte la [Instrucció 1/2025, de 12 de març](#), del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, sobre l'eina electrònica de generació del Document europeu únic de contractació (DEUC) integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i directrius per emplenar-lo.

D'acord amb l'article 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s'ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l'empresa per presentar la proposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

D'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Així mateix, **s'ha d'incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions**. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC i en l'apartat corresponent del model de Declaració Responsable de l'**Annex 1**.

En el cas que, de conformitat amb allò previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s'ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i cadascun d'aquests tercers haurà d'aportar el corresponent DEUC.



Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) regulat en el Decret 40/2025, d'11 de març, pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l'empresari disposi de mitjans alternatius previstos a la clàusula 7.2.E) i aquests siguin d'accés gratuït per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, l'acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la clàusula 7 i **apartat 9 del QC**, es durà a terme tal com es preveu en la clàusula 10.10 del present Plec.

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciació podrà comportar l'inici d'expedient per declarar, si s'escau, la prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància.

8.1.2.- Declaració sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), hauran de complimentar l'apartat corresponent del **model de Declaració responsable de l'Annex 1** del Plec fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.

8.1.3.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d'empreses estrangeres, hauran de complimentar l'apartat corresponent del **model de Declaració responsable de l'annex 1** del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en la clàusula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d'Unió Temporal d'Empreses



En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d'Empreses, es farà constar a l'apartat corresponent del **model de Declaració responsable de l'annex 1** del Plec i addicionalment s'aportarà la documentació següent:

- (1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses cas de resultar adjudicatàries.
- (2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió
- (3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d'empreses.

8.1.5.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l'Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones jurídiques o empresari persona física amb treballadors contractats hauran de complimentar l'apartat corresponent del **model de Declaració responsable de l'annex 1** del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l'Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d'aquest compromís respecte dels treballadors propis del licitador que hagi presentat la millor oferta, d'acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho haurà d'acreditar en el moment que se'l requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d'aptitud de la licitació.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d'acord amb la clàusula 7.2.B) i 8.1.2, no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d'aquests tècnics, també s'haurà d'acreditar en l'esmentat moment.

Aquest compromís té caràcter d'**obligació essencial** del contracte, d'acord amb l'**Apartat 18 del QC**.

8.1.6.- Mitjans personals i materials per a l'execució del servei

- **Declaració responsable** del representant de l'empresa licitadora conforme disposarà per a l'execució del contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport previstos en la clàusula 4 del PPTP de la licitació, d'acord amb les característiques i condicions previstes en dit apartat i que en cas de resultar adjudicatari del contracte s'obligarà com a obligació essencial del contracte a que les tasques de manteniment i conservació que requereixin d'habilitació normativa, siguin executades per empreses que disposin de la deguda habilitació inscrita (o d'autorització o permisos equivalents).

- Així mateix, d'acord amb allò previst en l'article 76.2 de la LCSP, mitjançant l'apartat corresponent del model de Declaració de **l'annex 1** del Plec s'incorporarà un Compromís d'adscripció no nominatiu, que es configura com una obligació essencial del contracte d'acord amb l'Apartat 18 del QC, dels següents mitjans personals següents que hauran de complir els requisits de perfil professional, formació i experiència establerts a continuació i en la clàusula 4 del PPTP. Als efectes del que s'indica a continuació per a les diferents posicions, s'entén per "*contractes similars*":

- Contractes de jardineria d'equipaments públics o privats de característiques similars a l'equipament objecte de la licitació.
- Contractes de jardineria de parcs o jardins de superfície superior a 3.000 m2.
- Cap de servei (4.1 PPTP).



Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica o similar i experiència no inferior a 3 anys en contractes de característiques similars desenvolupant funcions similars. Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits.

- Equip d'intervenció (4.2 PPTP).

L'equip d'intervenció està sota la supervisió del cap de servei (que no en formarà part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de servei. Està format per 3 persones amb les següents categories professionals establertes al Conveni col·lectiu del sector de la jardineria:

- Oficial de jardineria: la seva dedicació serà del 100%. La seva presència serà d'5 dia (laborable) a la setmana.
- Auxiliar de jardineria: la seva dedicació serà del 50%. La seva presència serà de 3 dies (laborables) a la setmana.
- Peó de jardineria: la seva dedicació serà del 50%. La seva presència serà de 5 dies (laborables) a la setmana.

- Equip de suport (4.3 PPTP).

L'equip d'intervenció es completarà amb l'equip de suport per a la correcta execució dels treballs. L'equip de suport està format per personal especialitzat que complementa a l'equip d'intervenció per a la correcta execució dels treballs. L'equip de suport pot estar format per:

- Personal en plantilla (propi) del licitador.
- Empreses subcontractades.

L'equip de suport complementa l'equip d'intervenció en aquelles activitats que no pugui realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització.

8.1.7.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat al efectes del previst en l'art. 71.1.d) LCSP

Als efectes del que disposa l'article 71.1, lletra d) LCSP, els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb la normativa vigent.

8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Contingut:

8.2.1.- Proposta quantificable amb criteris automàtics, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a aquest Plec de Clàusules.

Caldrà presentar també Arxiu en format electrònic (.xlsx), de distribució de costos, segons oferta del licitador.



Els imports que figurin a la proposta quantificable amb criteris automàtics (annex 2) i a l'Arxiu en format electrònic (.xlsx), de distribució de costos, han de ser coincidents. En cas de discrepància entre els imports d'ambdós documents, annex 2 i import de l'arxiu .xlsx de distribució de costos, prevaldrà l'import d'aquest últim.

8.2.2.- Qualsevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la proposta.

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA I VALORACIÓ D'OFERTES, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA

9.1.- La Mesa de Contractació d'aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en l'**annex 5** del Plec.

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l'**annex 5** del Plec, i serà l'encarregada d'assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes tècniques dels licitadors d'acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I ADJUDICACIÓ

10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels documents continguts al **sobre núm. 1**, així com també si contenen tota la documentació exigida a aquest Plec de Clàusules.

Serà causa d'exclusió de la licitació la manca de presentació d'algun dels documents que s'han d'incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. A aquests efectes, es comunicarà als licitadors l'existència de defectes o omissions esmenables el dia que s'indiqui en l'**Apartat 11 del QC**, mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant- se un termini de **tres dies naturals**, per a que els licitadors puguin presentar l'oportuna esmena.

Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s'escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa d'exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en l'**Apartat 12 del QC**, la Mesa de Contractació procedirà amb caràcter intern a l'obertura i examen previ en els termes indicats a continuació, dels **sobres núm. 2** de les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques.

Serán **exclosos** de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que no presentin l'Arxiu en format electrònic (.xlsx) esmentat a la clàusula 8.2.1, de distribució de costos, encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l'oferta econòmica del licitador. Addicionalment, quedaran excloses les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació **per al servei de transició, de conservació i manteniment**, modifiquin substancialment el model de proposició establert en aquest Plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.



Així mateix **quedaran excloses** de la licitació les propostes incompletes per manca d'alguna de les dades que s'han d'ofertar, llevat que la Mesa de Contractació consideri que l'omissió no és essencial, en quin supòsit valorarà l'oferta amb aquella documentació presentada.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre núm. 2, seran comprovades als efectes de verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.3, abans de realitzar els càlculs per a l'apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a l'**annex 3**.

10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes (sobre núm. 2) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats als licitadors i publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta classificació d'ofertes. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

La Mesa de Contractació, amb els informes que hagi considerat oportú sol·licitar, classificarà les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d'acord amb allò previst a la clàusula 11.

D'acord amb aquest classificació, la Mesa de Contractació elevarà a l'Òrgan de Contractació d'Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació d'ofertes o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificació d'ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador millor classificat atès que l'Òrgan de Contractació podrà apartar-se'n sempre que motivï la seva decisió.

10.8.- A banda dels motius d'exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el procediment de licitació podrà ser objecte d'exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

Atès que el contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb l'**Apartat 10 del QC**, si l'Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d'ofici o a instància de la Mesa de Contractació, a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d'aquests indicis. La remissió de la documentació a l'ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.

D'acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de l'ACCO conclouï que hi ha indicis fundats de conducta col·lusòria l'Òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores



afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables d'aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s'aplicarà quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de Contractació o, si escau, l'Òrgan de contractació aprecii possibles indicis de col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal.

10.9.- L'Òrgan de Contractació, vista la proposta de classificació de la Mesa de Contractació, aprovarà la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes. Llevat que l'acord de classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s'entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.

10.10.- D'acord amb la classificació d'ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta, per a que en el termini de **10 dies hàbils**, a comptar a partir del següent a aquell en que s'hagués rebut el requeriment, aporti la documentació següent:

(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d'acord amb els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules i **apartat 9 del QC**, tant del licitador com d'aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència.

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom d'un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional d'identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELI, el poder per comparèixer o signar proposicions i el document nacional d'identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al **registre Representa**.

Entre la documentació que haurà d'aportar el licitador, caldrà incloure la següent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea:

- a) En relació amb els certificats que s'indiquen a continuació, la presentació d'oferta a la present licitació implica l'autorització a la Mesa de Contractació i a l'Òrgan de Contractació per tal d'obtenir directament de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la documentació justificativa d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social:
 - Certificat positiu emès per l'Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.
 - Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.



- b) En relació amb la obligacions tributàries amb l'Estat: Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
- (ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l'execució del contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.
- (iii) Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d'acord amb la clàusula 8.1.6 del Plec, que s'assignaran al servei.
La manca d'acreditació o l'acreditació de l'experiència inferior a la declarada pel licitador o de la requerida per a aquesta licitació, suposarà una alteració de la seva oferta valorada i en conseqüència es considerarà que el licitador ha retirat l'oferta.
- (iv) La pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil d'acord amb els termes de **l'apartat 9 del QC**, caldrà acreditar-la en aquest moment tenint en compte que als efectes de formalitzar el contracte i per a la seva execució, l'import assegurat no podrà ser inferior al previst en **l'Apartat 23 del QC**.

L'acreditació de la disposició de l'assegurança requerida s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador o pel corredor que l'hagi intermediat, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança acompanyat del rebut acreditatiu de trobar-se al corrent de pagament de la prima.

- (v) La **garantia definitiva** per la quantia requerida **en l'Apartat 7 del QC** o, en cas d'haver resultat l'oferta en baixa presumptament anormal, per una quantia del 10%, d'acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser acreditada mitjançant la documentació acreditativa de la seva constitució. L'esmentada garantia podrà ser constituïda:

- a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d'Estalvi, Cooperatives de Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s'haurà de formalitzar segons l'aval tipus que figura a **l'annex 4A** d'aquest Plec i s'haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat c).

- b) Mitjançant assegurança de caució, que s'haurà de formalitzar segons el model que figura a **l'annex 4B** d'aquest Plec i s'haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat c).
- c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d'acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. L'acreditació s'efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.

La garantia constituïda en valors s'ha d'ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i als models que figuren a l'Annex III i IV de l'esmentada norma.



En el cas d'Unió Temporal d'Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal.

Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se li atorgarà un termini per a presentar l'oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d'aportació de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l'import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. L'abonament d'aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, s'haurà de fer efectiu per l'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 35.2 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l'ordre de classificació de les ofertes d'acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, hagi acreditat documentalment els requeriments de la clàusula 10.10, l'**Òrgan de Contractació** adjudicarà el contracte o, en el seu cas, la de declaració de desert de la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

L'adjudicació del contracte es produirà dins **els 5 dies hàbils** següents a la recepció de la documentació definitiva i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l'obertura del sobre núm. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se l'adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició.

10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d'un Recurs Especial en Matèria de Contractació fos precis que l'Òrgan de Contractació acordés l'adjudicació del contracte a un altre licitador, s'atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aportï la documentació prevista en la clàusula 10.10 d'aquest Plec.

10.14.- L'adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L'adjudicació del contracte es farà a l'oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l'establert en l'apartat **14 del QC i l'annex 3** d'entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació i no considerades anormalment baixes atenent els criteris a que es fa referència a la clàusula 11.2.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l'adjudicació s'atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, disposin en la seva plantilla d'un major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent



com a referència als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d'ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat atès que només acrediten el compliment de l'obligació legal.

En cas de licitadors que tinguin la condició d'UTE, se sumará el percentatge que acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d'ells tingui en la UTE i s'obtindrà la mitjana aritmètica.

- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'oferta presentada pel licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, d'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al còmput d'aquest percentatge es tindrà en compte:
 - Per treballadors "fixes" s'entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit.
 - En cas de licitadors que tinguin la condició d'UTE, se sumará el nombre de treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s'obtindrà la mitjana aritmètica.
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l'empat, aquesta es resoldrà mitjançant sorteig, seguint les regles següents:
 - Si l'empat s'ha donat entre dues propostes s'utilitzarà el sorteig públic de loteria anomenat "Loto 6/49", organitzat per Loteries de Catalunya, SAU. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri posteriorment a l'acta de la mesa que determini el manteniment de l'empat després d'haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà el dia del sorteig que servirà de referència.
 - S'ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades (per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a "reintegrant", quedarà automàticament determinada la preferència en l'adjudicació a favor d'una o altra empresa licitadora.
 - Si l'empat s'ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d'un sistema de sorteig similar.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment en que es produeixi l'empat, a requeriment d'Infraestructures.cat i en un termini màxim de **3 dies hàbils**, a comptar a partir del següent a aquell en que s'hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D'acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat es referirà a l'oferta considerada en el seu conjunt.

Així mateix, d'acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s'haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.



Els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà l'esmentat caràcter anormal s'especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, "n" es refereix al nombre d'ofertes que s'han de considerar per al càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a empreses d'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d'ofertes admeses a la licitació.

El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s'arrodonirà sempre a dos decimals seguint l'ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de σ .

11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit **BLIM**

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:

$$\text{BOi} = 100 (1 - \text{Ofi}/\text{PC})$$

On,

Ofi = Import de l'oferta admesa

PC = Pressupost de licitació

Es calcula la mitjana (BM) d'aquest percentatge de baixes (BOi):

$$\text{BM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{BOi}}{n}$$

Després es calcula la desviació estàndard (σ)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\text{BOi} - \text{BM})^2}{n}}$$

Entre les n ofertes considerades s'escolliran aquelles n' ofertes, que, a més, compleixin la condició:

$$|\text{BOi} - \text{BM}| \leq \sigma$$

El conjunt d'ofertes n' s'obté únicament amb la finalitat d'obtenir la baixa de referència (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l'oferta anormalment baixa es calcula segons el següent procediment:

En cas que el nombre d'empreses considerades **n sigui superior a 10** ($n > 10$)

- Si n' és **igual o superior a 5**, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit inicial de la presumpció de valors anormals:



$$BR = \frac{\sum_{i=1}^{n'} BO_i}{n'}$$

La baixa econòmica límit inicial a considerar és **BLIM = BR + 2**

- Si **n'** és inferior a 5:

La baixa econòmica límit inicial a considerar és **BLIM = BM + 2**

En cas que el nombre d'empreses considerades **n sigui superior a 2 i no superior a 10** ($n > 2$ i ≤ 10)

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents:

- La condició del cas $n > 10$ (**BLIM = (BR o BM) + 2**)
- **BLIM = 15,00**
- **BLIM = BM + σ**

En cas que el nombre d'empreses considerades **n sigui igual a 2** ($n=2$)

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents:

- **BLIM = BM + 2**
- **BLIM = 15,00**

11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica **BOi** compleixi la condició:

$$BO_i > BLIM$$

sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més criteris de valoració objectius) d'aquesta oferta (**Pi**), compleixi;

$$P_i > PM$$

PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per el càlcul del límit de presumppta desproporció (en el cas d'ofertes d'un mateix grup empresarial, segueix considerant-se únicament l'oferta més baixa econòmicament, d'acord amb la clàusula 11.2):

$$PM = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

Per a la resta d'ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final **Pi** tal que

$$P_i \leq PM$$

s'aplicarà un límit d'anormalitat (**BLIMI**) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula següent:

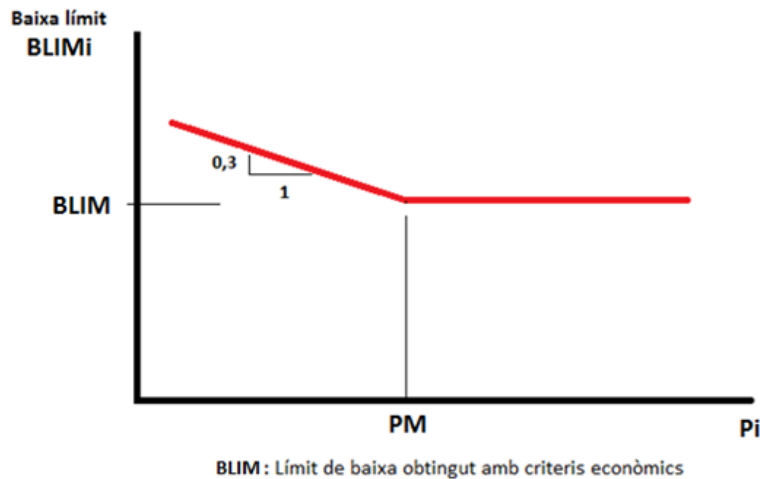
$$BLIMI = BLIM + 0,3 * (PM - P_i)$$



i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica oferta (BOi) compleix:

$$BOi > BLIMi$$

MODIFICACIÓ DEL LÍMIT DE BAIXA ECONÒMICA EN FUNCIÓ DE LA PUNTUACIÓ FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS



Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s'atorgui a tal efecte.

En concret requerirà al licitador que l'hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò que es refereixi als següents aspectes de l'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per a executar la prestació.
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades.
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària s'estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l'article 201 de la LCSP.
- La possible obtenció d'ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les disposicions comunitàries.

Tanmateix es sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que s'hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l'Òrgan de Contractació sobre l'apreciació o no del caràcter anormalment baix de l'oferta als efectes de considerar-la o no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l'article 201 de la LCSP, l'Òrgan de Contractació rebutjarà la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en



presumpció d'anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d'una vessant tècnica, econòmica o jurídica.

Una vegada conclòs tot el procés d'apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions respecte de la resta d'ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L'oferta que havent incorregut en presumpció d'anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d'acord amb la informació i raonaments presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d'un 5% del preu d'adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d'acord amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.10, serà d'una quantia del 10% del preu d'adjudicació.

12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

L'Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s'aprecii una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió d'aquesta documentació es durà a terme mitjançant l'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s'enviarà una notificació per correu electrònic requerint a l'adjudicatari que accedeixi a l'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d'aquesta eina els documents sol·licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l'Adjudicatari, si s'escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les condicions d'aptitud de l'Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d'Empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d'acreditar, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió.
- Llevat que s'hagi presentat anteriorment, la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l'**execució** del contracte, i fins a un import no inferior al previst en l'**Apartat 23 de QC** als efectes de formalitzar el contracte, llevat que l'assegurança lliurada amb caràcter previ a l'adjudicació



del contracte per part del licitador, a efectes d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, fos al menys de dit import.

L'acreditació de la disposició de l'assegurança requerida s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador o pel corredor que l'hagi intermediat, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança acompanyat del rebut acreditatiu de trobar-se al corrent de pagament de la prima.

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l'Adjudicatari la data de formalització del contracte amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals.

L'incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte l'adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent licitador que hagi presentat la següent millor oferta d'acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, previ compliment de les obligacions previstes a les clàusules 10.0. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova licitació.

13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

Atès que **el contracte licitat és susceptible de ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació**, aquell es formalitzarà un cop transcorregut el termini de **15 dies hàbils** des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors, sense que s'hagi interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini de **5 dies naturals** a comptar des del següent en que l'adjudicatari rebí el requeriment per a la seva formalització.

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l'Adjudicatari de totes les clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules Administratives i de la documentació que l'integra.

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a iniciar-se la seva execució.

El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a l'Adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigirà l'import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l'hagués constituït, i sense perjudici d'incórrer en causa de prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

La formalització dels contractes es publicarà en la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. L'anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d'indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.



La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

14.- PROTECCIÓ DE DADES

14.1.- D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l'única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant la Declaració Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaració responsable de l'**Annex 1** del Plec, les obligacions en matèria de protecció de dades, especialment aquelles que deriven del RGPD i LOPD vigents.

D'acord amb l'anterior, es deixa constància de que,

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.
- La presentació de l'oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a Infraestructures.cat a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execució del contracte.
- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades d' Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica: delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

En matèria de protecció de dades tenen caràcter d'obligació contractual essencial totes les obligacions previstes en l'**Apartat 18 del QC** sobre aquesta matèria.

15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i



conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

15.2.- La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'Òrgan de Contractació.
- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'Òrgan de Contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocuin de forma directa per previsió legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 l'Òrgan de Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 l'Òrgan de Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.



En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'Òrgan de Contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d'un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etica.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l'esmentat Espai Ètic, i es comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular o incompliment del que tinguin coneixement a través del Canal de denúncies habilitat a l'Espai Ètic de la web de Transparència d'Infraestructures.cat: <https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/>.

Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la disponibilitat de l'Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui coneixement durant la vigència del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació vigent, constituir causa de prohibició de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i l'Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i confidencialitat, respecte del "know-how", coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a l'execució del contracte en el cas de l'Adjudicatari.

Així mateix, l'Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no s'utilitzi per a una finalitat diferent de l'elaboració dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clàusula serà considerada com "Informació Confidencial", en especial i sense voluntat d'esgotar altres conceptes, tota aquella informació, ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o a l'Adjudicatari en la presentació de l'oferta i en l'execució del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada d'aquests treballs, així com la informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l'Adjudicatari tingui accés durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i l'Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o facilitar l'accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat d'Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d'Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l'Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s'han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.



D'acord amb l'anterior, els licitadors i l'Adjudicatari es comprometen a:

- a) Permetre l'accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva participació en la realització de l'objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma directa en l'execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l'execució del present contracte licitat.
- b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l'execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la Informació confidencial.
- c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la informació confidencial.
- d) Respondre davant d'Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada extingida la relació contractual per part de l'Adjudicatari, independentment del moment, la forma i els motius de la finalització, s'obliguen a:

- a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix.
- b) Destruir les còpies d'aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora d'aquest.
- c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i l'Adjudicatari haurà d'abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i exprés d'Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d'aplicació en qualsevol part del món, obligant-se l'Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés durant l'execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació.

16.4.- Els licitadors i l'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d'aquesta clàusula de confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l'Adjudicatari incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l'Adjudicatari accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en l'**Apartat 6 del QC** i la garantia definitiva quedi afectada al compliment de les obligacions concretes en aquesta clàusula.



16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s'aplicaran:

- a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que aquest fet no es derivi d'un acte o omissió indeguda dels licitadors o l'Adjudicatari.
- b) De forma que impedeixi a l'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D'INVALIDESA DEL CONTRACTE I JURISDICCió COMPETENT I ARBITRATGE

17.- RÈGIM JURÍDIC

17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò previst a la **secció 1a** i a la **secció 2na** del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d'octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s'oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

17.2.- D'acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i d'acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d'obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, l'article 202 sobre condicions especials d'execució, els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4 sobre compliment del contracte i recepció de la prestació.

Tanmateix, d'acord amb l'article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del contracte per, la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així com la causa de resolució del contracte per l'impagament durant l'execució del contracte, dels salaris per part de l'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials d'aplicació d'acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de l'anterior, en les matèries relatives a l'execució del contracte es prendran en consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l'execució de contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

18.1.- Atès que, d'acord amb l'establert a l'**Apartat 2 del QC de la licitació**, el valor estimat del contracte és superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l'article 44 i següents de la LCSP, contra:



- a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;
- b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directament o indirecta sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s'acordi l'admissió o inadmissió de licitadors, o l'admissió o exclusió d'ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència de l'aplicació de l'article 149 de la LCSP;
- c) els acords d'adjudicació, i
- d) les modificacions basades en l'incompliment d'allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d'una nova adjudicació.

Amb caràcter general no s'admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d'allò previst pels supòsits de nul·litat de ple dret.

Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d'acord a dret, i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats en el supòsit de recórrer l'acte d'adjudicació.

18.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s'hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d'execució del contracte s'incompleixin per l'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s'entendrà legitimada l'organització empresarial representativa dels interessos afectats.

18.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s'ha de presentar, amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d'acord amb l'article 50 de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per supòsits específics.

18.4.- L'escrit d'interposició del recurs es podrà presentar en el registre d'entrada d'Infraestructures.cat, en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat al carrer del Foc, núm. 57, de Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la presentació (<https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/trec/>), o en els llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida possible.

Cas d'haver-se de presentar documentació esmenada s'haurà de fer necessàriament davant el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.



18.5.- A l'escrit d'interposició es farà constar l'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d'adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l'article 51.1 de la LCSP.

18.6.- En el cas que es requereixi l'esmena de defectes de l'escrit d'interposició del recurs, aquesta s'haurà d'efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l'avertiment de què si no s'esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.7.- Si l'interessat vol examinar l'expedient de contractació abans de la interposició del recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l'Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paraitzarà en cap cas el termini per a la interposició del recurs especial.

18.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic competent per a resoldre'l donarà trasllat del mateix a la resta d'interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran de presentar en el registre d'aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix termini sobre les mesures cautelars si s'haguessin sol·licitat en l'escrit d'interposició, o si s'hagués produït l'acumulació, cas que aquesta sol·licitud s'hagués realitzat amb anterioritat a la presentació del recurs.

Si s'haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l'article 53 de la LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu aixecament.

18.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els interessats.

Si la resolució del recurs acordés l'adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que porti la documentació assenyalada en la clàusula 10.10 del present Plec.

18.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d'interposició del recurs sense que hagi estat notificada la resolució, l'interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte d'interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l'apartat següent.

18.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.



19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- Atès que, d'acord amb l'establert a l'**Apartat 2 del QC**, el valor estimat del contracte és superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d'acord amb l'apartat precedent, podran sol·licitar l'adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d'acord amb l'establert en l'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.

19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d'acord amb allò previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s'hagués interposat dit recurs, el Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars.

19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopció d'acord amb allò previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució.

19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al termini concedit per la presentació d'ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva interposició sense que l'interessat l'hagi deduït.

20.- RÈGIM D'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte està sotmès al règim general d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT I ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D'acord amb l'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d'aquestes darreres es basi en l'incompliment d'allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s'entengui que dita modificació hagués hagut de ser objecte d'una nova adjudicació del contracte objecte d'aquesta licitació, així com dels recursos que s'interposin contra les resolucions que es dictin per l'òrgan competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació .

Sens perjudici del conveni arbitral que s'esmenta a continuació, l'ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del contracte objecte d'aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, d'acord amb allò previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la



jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, mitjançant l'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran d'acomodar-se a la decisió de l'arbitratge.

Per a la resolució d'aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l'Àrbitre o Àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de Procurador i honoraris d'Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d'algun d'ells no fos preceptiva, es distribuïran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Les condicions especials d'execució i les obligacions essencials del contracte d'obligat compliment per part de l'Adjudicatari són les previstes en l'**Apartat 18 del QC**.

L'incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions essencials del contracte per part de l'Adjudicatari facultarà a Infraestructures.cat a l'aplicació de penalitzacions d'acord amb la clàusula 37 del Plec, i serà causa de resolució del contracte en els termes previstos en la clàusula 39 del Plec.

23.- DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE.

23.1.- DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI

El preu inicial o pressupost del contracte, abasta totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa:



- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l'Adjudicatari a l'execució del contracte i del personal col·laborador.
- Targes de comunicació per a l'enviament de dades al Sistema d'Informació Energètica per al telecontrol de les instal·lacions.
- Llicències per l'ús del GMAO (MantTest) en els terminals de telefonia mòbil, per l'accés web i app, inclòs el suport, i actualització BBDD, sense limitació de llicències simultànies.
- Llicències del programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge a càrrec de l'adjudicatària.
- Gestió de residus.
- Els impostos i quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessaris.
- Les despeses del transport de persones, productes i materials fins al lloc de prestació del servei.

Per tot l'anterior, el preu d'adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs contemplats durant el termini d'execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscos, beneficis i impostos (amb l'única excepció de l'IVA).

Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no serà d'aplicació cap revisió de preus.

24.- PERSONAL DE L'EQUIP DESTINAT A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

24.1.- L'Adjudicatari haurà de designar un responsable del contracte, que serà el seu representant per a l'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per aquesta representació, i amb poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat.

Aquestes facultats no poden ser revocades ni limitades de cap manera per l'Adjudicatari, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir-lo, amb iguals poders al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en un termini que no excedirà de vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual l'Adjudicatari comunicarà el seu nom a Infraestructures.cat, haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit.

24.2.- Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les persones de l'Adjudicatari per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol d'aquestes. L'Adjudicatari haurà d'atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents. La ignorància de la seva exigència donarà a Infraestructures.cat dret a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia per part de l'Adjudicatari, o a imposar la penalització prevista a la clàusula 39.2 del Plec.

24.3.- No es podrà substituir el cap de servei sense la prèvia conformitat escrita d'Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part del Contractista.



24.4.- Així mateix, **el Contractista haurà de preveure les absències del Cap de servei i nomenar els corresponents substituïts**, que hauran de complir amb els requisits de titulació i experiència fixats en el PPTP. Aquests nomenaments hauran de ser degudament aprovats per Infraestructures.cat.

24.5.- El Contractista haurà de proveir-se d'oficines, magatzems i tallers necessaris per al desenvolupament dels serveis contractats.

Així mateix, el Contractista haurà de disposar del material consumible i el mitjans tècnics

25. - PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D'acord amb l'article 62.1 de la LCSP, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, es designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves facultats.

26.- LLENGUA DE TREBALL EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'Adjudicatari ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l'execució del contracte.. Així mateix, l'Adjudicatari i, si escau, el personal subcontractat han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte

En particular, l'Adjudicatari ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Així mateix, l'Adjudicatari assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l'Adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques que són objecte del contracte.

En tot cas, l'Adjudicatari queda subjecte en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès i l'Aran.

Aquestes obligacions ho són també per als possibles subcontractistes que puguin intervenir en l'execució del contracte.

27.- OBLIGACIONS LABORALS, FISCALS I SUBROGACIÓ DE PERSONAL. ALTRES OBLIGACIONS

27.1.- L'Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, d'assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat d'Infraestructures.cat de l'incompliment de qualsevol de tals obligacions.



Als efectes de control per part d' Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta última, l'Adjudicatari haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, posant a disposició d' Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions.

Així mateix, haurà de posar en coneixement d' Infraestructures.cat les contractacions de nou personal que hagi d'adscriure's a l'execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2.

En qualsevol cas, l'Adjudicatari està obligat en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories professionals que pertocquen als treballadores, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats previstes per l'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la clàusula 36.3 del Plec. A aquest efecte, l'Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d'aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti.

L'adjudicatari ha de garantir que, en l'execució del contracte, totes les seves activitats es duen a terme en plena conformitat amb els convenis de l'Organització Internacional del Treball, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2024, sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat i per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 2023/2859, i el Pla d'acció nacional d'empreses i drets humans, així com amb el dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari.

27.2.- L'Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha d'acreditar el compliment de les obligacions següents:

- L'avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d'equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris.

27.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral entre els treballadors de l'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els corresponents serveis, com pot ser l'horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular, en tant en quant l'Adjudicatari reconeix que en la prestació dels serveis pel seu personal en l'execució d'aquest contracte no concorren, front Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de direcció efectiu per part de l'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda.



27.4.- L'Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de conformitat amb la legislació vigent.

27.5.- L'Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de conformitat amb la legislació vigent.

27.6.- **SUBROGACIÓ DEL PERSONAL.** D'acord amb el que preveu l'article 130 de la LCSP, quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, imposi al Contractista l'obligació de subrogar-se com ocupador en determinades relacions laborals, es facilitarà als licitadors la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als que afecta la subrogació, que resulti necessària per permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà tal mesura.

A aquest efecte, el llistat de personal a subrogar, el conveni col·lectiu d'aplicació, els detalls del tipus de contracte, categoria professional, horari de treball i dies de servei a la setmana, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador i demès aspectes necessaris per a conèixer el cost empresarial del mateix (drets econòmics adquirits, baixes laborals i antiguitat de les mateixes, etc.) consten a l'**annex 6** del present Plec. Aquesta informació ha estat facilitada per les actuals empreses prestadores dels serveis objecte dels contractes que tenen la condició d'ocupadores dels treballadors afectats.

Finalitzat el contracte objecte d'aquest Plec i en el cas que el servei de manteniment hagués de continuar prestat per una altra empresa, l'empresa que aleshores prestés el servei haurà de facilitar, primer a l'òrgan de contractació a qui correspongui tramitar la licitació i posteriorment a l'empresa adjudicatària del nou contracte, la següent informació relativa a cadascun dels treballadors respecte als quals s'hagi de subrogar com a ocupadora: tipus de contracte, categoria professional, horari de treball i dies de servei a la setmana, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador i demès aspectes necessaris per a conèixer el cost empresarial del mateix (drets econòmics adquirits, baixes laborals i antiguitat de les mateixes, etc.).

En el cas que la informació no fos correctament facilitada, l'empresa obligada a facilitar-la serà responsable dels danys i perjudicis que això pogués ocasionar a l'empresa adjudicatària del nou contracte. En el cas que l'òrgan de contractació constatés fefaentment que s'hagués facilitat una informació incorrecta, podrà retenir la garantia definitiva constituïda per a la contractació del contracte objecte d'aquest Plec fins que l'anterior empresa adjudicatària del mateix no hagués procedit a la reparació dels referits danys i perjudicis.

Així mateix, i sense perjudici de l'aplicació, si escau, del que estableix l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el contractista té l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, Infraestructures.cat, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament d'aquest salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no s'acrediti l'abonament d'aquests d'acord amb el que preveu l'article 130.6 de la LCSP.



28.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL

28.1.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d'acord amb el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que reglamentàriament es determinin.

28.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d'un pla d'igualtat conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.

28.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l'Adjudicatari la justificació del compliment de les anteriors condicions de caràcter social.

28.4.- L'Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter social per part dels subcontractistes.

29.- SUBCONTRACTACIÓ

29.1.- D'acord amb el que s'indica a l'**Apartat 20 del QC**, hi ha limitació de treballs que no es podran subcontractar:

- No es podran subcontractar les posicions, tasques i operacions que estan previstes a la clàusula 4 del PPTP i que han de ser desenvolupades obligatòriament per personal propi del Contractista. Aquesta limitació de la subcontractació s'estableix atès que aquest personal es considera estratègic per poder donar una resposta eficaç i eficient per a la prestació dels serveis amb la qualitat esperada i les seves funcions i tasques no poden ser delegades a tercers, en el marc de l'article 215.2 e) LCSP.
- Cal tenir present les disposicions de l'article 5 del Decret Llei 3/2005, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública.

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

30.1.- L'execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l'Adjudicatari.

30.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l'objecte del contracte, s'obliga a mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l'execució del contracte i a acreditar el seu manteniment durant la vigència del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d'aquest apartat, l'Adjudicatari serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.

30.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part de l'Adjudicatari i) d'haver estudiat detingudament la documentació facilitada als licitadors que considera suficient tant per responsabilitzar-se de la seva oferta, com per al posterior desenvolupament dels treballs i ii) en el seu cas, d'haver demanat i obtingut d'Infraestructures.cat les dades que considera suficients per a concretar l'àmbit de necessitats que el servei objecte del contracte haurà de satisfer. En conseqüència, l'Adjudicatari es responsabilitza de l'execució dels treballs en la forma i condicions licitades i ofertades.



30.4.- L'Adjudicatari s'obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que Infraestructures.cat li demani sobre els treballs o serveis contractats.

L'Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. En conseqüència l'Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell. S'obliga igualment a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els seus informes, anàlisi i documents de treball o de qualsevol altre tipus generats per raó de l'execució del contracte.

30.5.- En cas que una part dels treballs s'haguessin d'estudiar de bell nou, per defectes o mancances, els costos d'aquesta actuació seran íntegrament a càrrec de l'Adjudicatari.

30.6.- Així mateix, l'Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que durant l'execució o l'explotació dels treballs es puguin causar, tant a Infraestructures.cat com a tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que li siguin imputables.

31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

31.1.- La garantia definitiva constituïda per l'Adjudicatari fiançarà l'exacte compliment per part de l'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del contracte, sense distinció entre les obligacions principals relacionades amb l'execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent durant tot el període de vigència del contracte.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o indemnitzacions exigibles a l'Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte.

En l'eventual supòsit que es produeixi la successió de l'Adjudicatari d'acord amb el previst en la clàusula 33 del Plec, la garantia definitiva podrà ser a criteri d' Infraestructures.cat renovada o reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l'antiga garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l'Adjudicatari dimanants del contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidació; del rescabament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions de l'Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l'Administració o qualsevol organisme competent; i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a l'Adjudicatari.

31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, Infraestructures.cat podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que l'Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L'única



obligació d' Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent.

31.4.- La garantia serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció d' Infraestructures.cat, la prestació del contracte i una vegada recepcionat i liquidat el mateix d'acord amb el previst en la clàusula 38 del Plec.

32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l'Adjudicatari a un tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i prèvia autorització d' Infraestructures.cat, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una modificació substancial de les característiques de l'empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

Tanmateix, s'haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació:

- Que l'Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s'indiquin els motius de la mateixa.
- Que el contracte s'hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import del mateix. No serà d'aplicació aquest requisit quan l'Adjudicatari es trobi en concurs de creditors, encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d'execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar.
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessió a dur a terme.
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari.
- Que la cessió es formalitzi entre l'Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública.

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d'autorització serà de dos mesos, transcorregut el qual s'entendrà atorgada per silenci.

Obtinguda l'autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura pública entre l'Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.



Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l'apartat anterior, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l'autorització de la cessió del contracte.

33.- SUPÒSITS DE SUCCESSION DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusió d'empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat, a la que s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'Adjudicatari.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri d'Infraestructures.cat per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l'Adjudicatari, cessió del contracte, i ampliació del termini d'execució, el contracte només podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària, s'entendran fetes per raons d'interès públic.

34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits:



- a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l'apartat següent d'aquesta clàusula.
- b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i quan es compleixin tots els requisits recollits a l'apartat anterior, són els següents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es donin els següents requisits:

1r. Que el canvi d'Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per exemple que obligués a l'Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix que el canvi d'Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l'Òrgan de Contractació.

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova licitació per a permetre el canvi d'Adjudicatari.

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents:

- i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.
- ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
- iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s'haurà de justificar especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions següents:

- 1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d'haver figurat en el procediment de contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractació.



2a) Que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici de l'Adjudicatari d'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s'introduïrien serveis nous l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificació amplii de forma important l'àmbit del contracte. En tot cas es considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l'article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran obligatòries per l'Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, l'Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització.

Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l'Adjudicatari d'acord amb l'apartat anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa de resolució del contracte.

En cas que la modificació suposi una supressió o reducció dels serveis contractats, el Contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització, fins el límit màxim del 20% del preu inicial del contracte, tal i com disposa l'apartat 23 QC.

34.4.- La modificació del contracte no prevista sempre requereix la prèvia autorització de l'òrgan o entitat titular objecte del contracte i de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat.

La modificació del contracte prevista en la licitació l'autoritzarà Infraestructures.cat d'acord amb els termes licitats, i en donarà compte a l'òrgan o entitat titular objecte del contracte.

35.- FORMA DE PAGAMENT

35.1.- La retribució dels serveis es realitzarà mitjançant la facturació per part del Contractista dels següents conceptes:

- Retribució del **servei de transició**, mitjançant la facturació d'un import únic un cop finalitzat el termini establert per a aquest servei, calculat d'acord amb el previst al PPTP (clàusula 11.1.1).
- Retribució del **servei de conservació i manteniment de jardineria**, mitjançant la facturació d'un import mensual calculat d'acord amb el previst al PPTP (clàusula 11.1.2).
- Retribució per **Altres Intervencions i Correctius Extra** (en aquest darrer cas, que superin l'import de la franquícia oferta pel Contractista), mitjançant la facturació mensual d'un import variable calculat d'acord amb el previst al PPTP (clàusula 11.2 i .34) i en funció de les actuacions aprovades per Infraestructures.cat.



Caldrà tenir present l'establert a l'**art. 5.6 del Decret llei 3/2025, de 4 de març**, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública i normativa que el desenvolupi o el substitueixi.

35.2.- El Contractista enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades segons escaigui, al destinatari que consta a l'**Apartat 22 del QC**. La data de la factura serà la de l'últim dia del mes en el qual s'han realitzat els treballs que es detallen en la factura.

Les factures que, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s'hagin d'emetre en format electrònic, s'hauran d'enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les factures s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d'incloure les dades que s'indiquen al model de factura adjunt a la carta d'adjudicació del contracte. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l'endemà del registre de la factura.

El format de la factura electrònica i signatura s'haurà d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l'Adjudicatari haurà de fer constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell d'Administració d'Infraestructures.cat.

35.2.- L'abonament de les factures s'efectuarà transcorreguts 30 dies des de la data d'expedició de la factura, d'acord amb el que s'estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d'abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s'efectuarà el següent dia hàbil.

La factura haurà d'ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l'últim dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d'abonament de les factures com una demora en el pagament.

35.3.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d'abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de l'adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 23 d'aquest Plec.

35.4.- Als efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l'Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l'Administració Tributària, cada dotze mesos des de l'emissió de l'anterior Certificat.



36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI

36.1.- Si per causes no imputables a Infraestructures.cat, es procedís a la paralització de tots o part dels serveis contractats es formalitzarà la corresponent Acta de suspensió del contracte.

36.2.- Si la suspensió del servei resultés definitiva o sent total s'hagués perllongat per un termini superior a un any, qualsevol de les parts podrà optar per resoldre el contracte. En aquest cas, si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable al Contractista, Infraestructures.cat abonarà a aquest, a més de les quantitats ja acreditades pels treballs executats, el 6% de l'import pendent d'execució **de la part fixa del contracte**, en concepte de benefici deixat de percebre, sense que el Contractista pugui reclamar a Infraestructures.cat cap altra quantitat per aquest motiu.

37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS

37.1.- Sens perjudici d'aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el present plec a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes:

- Deficiències en el servei de conservació i manteniment de jardineria prestat.
- Defectes de qualitat de actuacions del Pla d'intervencions.
- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d'emergències
- Incompliment d'ordres del personal d'Infraestructures.cat durant el desenvolupament del Pla d'intervencions.
- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut durant el desenvolupament del Pla d'intervencions.
- Incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions essencials del contracte.
- Incompliment de criteris d'adjudicació del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació.

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d'exigir el compliment de les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer comprèn l'import total del contracte a la data de proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuais increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals.

37.1.- Penalització per deficiències en el servei de conservació i manteniment prestat

Les deficiències en el servei prestat facultaran Infraestructures.cat per a aplicar i percebre penalitzacions. Les deficiències en el servei que podran ser objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat.

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei de l'equipament s'estableix a partir dels criteris següents i sempre afectant exclusivament a la part o parts del servei afectats o subjectes a incompliments.

Els indicadors de qualitat als quals es fa referència en el següent quadre són els indicadors corresponents al Nivell de servei de qualitat (NS2) o Nivell de servei de qualitat global (NSG) definits a l'Annex 9 PPTP [Nivells de servei]. **No tenen caràcter de penalització les minoracions en la retribució del servei, per no assolir els Nivells de Servei mensual**



prescrits al PPTP. L'acumulació de disconformitats reiterades en els indicadors de qualitat podran tenir caràcter de penalització.

<u>Incompliment del servei molt greu</u>	<u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u>
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis fixats en la presentació de la documentació requerida en aquest plec.	4%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis o continguts de l'informe mensual de jardineria.	4%
L'omissió del manteniment dels sistemes de prevenció i protecció de riscos laborals	5%
L'omissió de l'acreditació d'haver efectuat les revisions i proves legalment exigibles.	5%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat pel retard en la designació, en cas de recusació, del cap de servei o algun membre de l'equip d'intervenció.	5%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'omissió de la comunicació a Infraestructures.cat a través del cap de servei de les deficiències o omissions en el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti el personal de l'adjudicatària i, en particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina.	5%
La intervenció a l'equipament de personal de l'adjudicatari o contractat per aquesta que no acrediti estar al corrent de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.	5%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per no fer la comunicació d'accidents i/o incidents	5%

<u>Incompliment del servei greu</u>	<u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u>
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per el retard de l'adjudicatari en la notificació de recepció l'avís d'averies urgents enviat pel director/a o persona en qui delegui.	3%
El retard de l'adjudicatari en la segona notificació de recepció de l'avís d'avaría. El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència a l'equipament de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent.	2%
La manca de veracitat en la informació tramesa per l'adjudicatari, en general.	3%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis de lliurament d'una memòria valorada.	2%
Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut durant el desenvolupament del Pla d'intervencions	3%
No comunicació de canvi de coordinador d'activitats empresarials, no designar recurs/os preventiu/s	3%



<u>Incompliment del servei lleu</u>	<u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u>
El retard de l'adjudicatari en la notificació de l'avís d'avaries no urgents.	1%
L'absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible.	1%
La classificació incorrecta per part de l'adjudicatari d'una avaria urgent com a no urgent.	1%
L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per la reiteració sense resolució adequada per part de l'adjudicatari d'avaries, urgents o no, d'identiques característiques que afectin els mateixos equips o sistemes repetidament.	1%

Les penalitzacions es regiran per les següents condicions:

- En els casos indicats d'incompliment s'aplicarà una penalització del % indicat en cada cas de l'import mensual del contracte, que s'obté de la divisió del preu ofert per al servei de conservació i manteniment i el termini del contracte.
- Les deficiències que s'hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin corregides, es podran penalitzar novament en el següent període de facturació.
- Les penalitzacions s'avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència d'una determinada deficiència en el servei originarà l'aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual.

37.2.- Defectes de qualitat de actuacions del Pla d'intervencions

Els defectes de qualitat en les actuacions realitzades del Pla d'intervencions, per manca de compliment de la valoració, memòria valorada o Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu o d'Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada unitat parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en la intervenció realitzada siguin imputables a la Contractista, Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d'un 1%, d'un 5% o d'un 10% del pressupost aprovat per aquella intervenció.

- Es considerarà que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- a) Que afecti a una part de la intervenció o el manteniment substitutiu que representi fins a un 5% del pressupost aprovat (IVA exclòs).
- b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.

Es considerarà que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- a) Quan afecti a una part de la inversió que representi més d'un 5% i fins a un 20% del pressupost aprovat (IVA exclòs).
- b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic greu.



Es considerarà que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- a) Quan afecti a una part de la inversió que representi més del 20% del pressupost aprovat (IVA exclòs).
- b) Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació contractual de reparar els defectes i d'altres responsabilitats que se li puguin exigir d'acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

37.3.- Penalització per deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d'emergències

En cas d'incompliment de l'establert en el Protocol d'emergències, Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol d'emergències, fora necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista.

37.4.- Incompliment d'ordres del personal d'Infraestructures.cat durant el desenvolupament del Pla d'intervencions.

En cas el personal designat per la Contractista per executar intervencions o manteniment incompleixi les ordres del personal d'Infraestructures.cat, de manera que el personal d'Infraestructures.cat consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les intervencions o el manteniment, el personal d'Infraestructures.cat podrà proposar a una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà a la Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la retribució mensual del servei de conservació i manteniment del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d'esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la retribució mensual del servei de conservació i manteniment en curs.

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir al personal designat per la Contractista i que ha incomplert les ordres.

37.5.- Penalització per incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions essencials del contracte

L'incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions essencials del contracte previstes en l'**Apartat 18 del QC**, i en la clàusula 22 del Plec, donarà lloc a la imposició a l'Adjudicatari de les següents penalitats:

- En relació a l'incompliment del compromís d'adscripció al contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport d'acord amb l'establert a la clàusula 8.1.6 del PCAP i



acomplint els requisits previstos a la clàusula 4 del PPTP, s'aplicarà una penalització del 5% del preu de la **part fixa** del preu total del contracte.

En cas de concórrer més d'un incompliment, dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

- En relació a l'incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s'estableix una penalitat mínima de l'1% del preu de la **part fixa** del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte.

- L'incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l'Autoritat de la competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu de la **part fixa** del contracte, sense perjudicis sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d'obligació essencial.

També atès el caràcter d'obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa de resolució del contracte.

Així mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, l'Administració de Generalitat o el titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d'acord amb el previst en l'Apartat 1 del quadre de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

- L'incompliment de l'obligació del Contractista de subrogar-se com ocupador en les relacions laborals que consten identificades en l'**Annex 5**, i de mantenir les obligacions laborals vigents amb els treballadors, serà causa de penalització del contracte per import equivalent al 5 % del preu de la **part fixa** del preu total del contracte.

Si aquesta situació d'incompliment persisteix per un període superior a 3 mesos des de la data de formalització del contracte, Infraestructures.cat tindrà la facultat de resoldre el contracte amb els efectes previstos a la clàusula 39.4, 39.6 i 39.10.

- En relació a l'incompliment de la resta de condicions especials d'execució i d'obligacions essencials, com a regla general, s'aplicarà la quantia d'un 1% del preu de la **part fixa** del preu total del contracte, IVA exclòs, llevat que l'incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d'un 3% o d'un 5%, respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

37.6.- Penalització per incompliment dels criteris d'adjudicació del contracte

L'incompliment d'algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el contracte, per causes que li siguin imputables, sempre que haguessin estat rellevants per a l'adjudicació del contracte, donarà lloc a l'aplicació del següent règim de penalitzacions.



Es considerarà que els compromisos incomplets són rellevants si, al descomptar-se el 50% de la puntuació obtinguda per l'Adjudicatari en el criteri d'adjudicació incomplet, resulta que la seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s'aplicarà la quantia d'un 1% del preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d'incompliment greu i un 10% en cas d'incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

37.7.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l'import del subcontracte, amb el límit del 10% del preu del present contracte, en el cas d'infracció per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del Plec.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament.

37.8.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula tindrà com a límit quantitatiu el 50% del preu de la **part fixa** del contracte, IVA exclòs.

37.9.- Les penalitzacions aplicables al servei es notificaran per escrit a l'empresa adjudicatària i seran descomptades del pagament mensual del mes següent a la seva notificació i es compensarà llur pagament amb l'import de la factura mensual presentada pel Contractista en el mes en que sigui aplicada la penalització o en les factures consecutives fins a cobrir l'import de la penalització. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització si l'import de la/les factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda.

37.10.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a l'Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l'incompliment penalitzat del Contractista.

38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I PERIODE DE GARANTIA

La recepció del contracte s'efectuarà una vegada finalitzats els serveis, en quin moment ambdues parts formalitzaran l'Acta de Recepció del present contracte, el qual està subjecte al període de garantia que s'estableix a l'**apartat 8 del QC**, i sense perjudici del règim de responsabilitats de l'Adjudicatari previstes en la clàusula 31 del Plec.



En el termini d'un mes a partir de la finalització del període de garantia, havent-se formalitzat prèviament l'Acta de recepció, es procedirà a la liquidació del contracte amb la liquidació, en el seu cas, de l'import final de les prestacions sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.

39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

39.1.- Són causes de resolució del contracte les següents:

- L'incompliment de la obligació principal del contracte.
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l'Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.
- En cas de successió d'empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no reunir les condicions de solvència necessàries, d'acord amb allò previst en la clàusula 35, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l'Adjudicatari.
- La dissolució o extinció d'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin derivar-se front l'Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d'Infraestructures.cat.
- La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic de continuar-se executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 36 del Plec, o (ii) quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 36 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i l'Adjudicatari no doni la seva conformitat.
- Que l'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l'adjudicació del contracte, en algun dels motius d'exclusió de la licitació.
- Que el contracte no s'hagués hagut d'adjudicar a l'Adjudicatari per existència d'un incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
- El mutu acord amb l'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable al Contractista.

39.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits:

- La declaració d'insolvència de la entitat adjudicatària en qualsevol procediment o la declaració de concurs de creditors.
- L'apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta d'obligacions del contracte d'acord amb la documentació relacionada en l'**Apartat 16 del QC**.
- Si escau, l'incompliment de l'obligació per part de l'Adjudicatari del deure d'afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l'execució del contracte
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte i obligacions essencials del contracte previstes en l'**Apartat 18 del QC** i en la clàusula 22 del Plec quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5 del Plec.
- La manca de pagament durant l'execució del contracte del salaris per part de l'Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.
- L'incompliment de les obligacions previstes amb relació a l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que es deriven



de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

- L'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària fetes per raons d'interès públic o quan per raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.
- Descoberts del servei que generin un perjudici al Departament i comportin una disminució no acordada del servei, quan concorri la causa de resolució tipificada en l'anterior clàusula.

39.3.- L'Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents supòsits:

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini superior a sis mesos, per part d'Infraestructures.cat.
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, acordada per Infraestructures.cat.
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

39.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la clàusula 39.1, l'Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l'import de la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l'Adjudicatari.

Fins que es formalitzi el nou contracte, l'Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.

39.5.- La concurrència de qualsevulla de les causes assenyalades a la clàusula 39.1, a la clàusula 39.2 i a la clàusula 39.3, tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, i sense perjudici d'allò pactat en cas de resolució per mutu acord de les parts, i sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part.

39.6.- La resolució del contracte per part d'Infraestructures.cat per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 39.2, produirà els següents efectes:

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics.
- Infraestructures.cat podrà continuar els serveis pel procediment que estimi més convenient per garantir les seves necessitats. A falta d'acord entre les parts, l'una i l'altra podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament les discrepàncies.
- Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a l'Adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense què minvin els drets d'Infraestructures.cat a reclamar-li l'excés que eventualment no quedés cobert per l'import de la garantia, com tampoc el dret d'aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat.



39.7.- En el supòsit que l'Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes esmentades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, i contra l'abonament o garantia de la quantitat corresponent, l'Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzats fins a la data.

En aquest supòsit, Infraestructures.cat haurà de tornar a l'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar aquesta devolució.

39.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament a l'Adjudicatari de totes aquelles quantitats que tingués acreditades.

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part d'Infraestructures.cat, haurà de tornar-se a l'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució.

39.9.- En cas que Infraestructures.cat no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a l'Adjudicatari, aquest podrà optar per la resolució del contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins llavors, més una indemnització calculada en el 6% del valor restant del contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.



ANNEX NÚM. 1

DECLARACIO RESPONSABLE

El/La Sr./a., amb DNI núm., actuant en nom propi / en nom i representació de, amb NIF núm., assabentat/da de l'anunci publicat al perfil d'Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per concórrer a la licitació del **Contracte de serveis de conservació i manteniment de jardineria del Palau Robert i cotxeres de Barcelona. Clau: J02-PRE-26314**, formula la següent DECLARACIÓ RESPONSABLE

Que l'empresa a la que represento concorre en UTE

SI ☐
NO ☐

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars en cas de concórrer en UTE)

Així mateix, **DECLARA sota la seva responsabilitat:**

a) Mitjans personals i materials per a l'execució del servei

Que disposarà per a l'execució del contracte dels mitjans humans, tècnics i de suport mínims previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la licitació, d'acord amb les característiques i condicions previstes en el mateix.

b) Declaració de grup empresarial *(En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)*

Que el grup empresarial a què pertanyen és:

(Indicar la denominació social de les empreses que componen el Grup empresarial als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància)

c) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres *(Si s'escau)*

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal de l'Adjudicatari i al personal subcontractat *(En cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari individual amb treballadors contractats)*

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte esmentat s'obliga com a condició especial d'execució i obligació essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector, de la província aplicable als treballadors propis que s'assignarà per a l'execució del contracte.

Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el (indicar núm.)

Tanmateix, s'OBLIGA a que el personal subcontractat que pugui intervenir, doni efectiu compliment a Conveni Sectorial i territorial d'aplicació.



(En cas que s'hagi acreditat l'adscripció del Conveni en una altra licitació d'Infraestructures.cat indicar la identificació de l'objecte del contracte i Clau per a la seva revisió d'ofici)

Que l'acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del "Contracte amb Clau: i és manté vigent en els termes acreditats.

e) Declaració de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s'ha de marcar l'apartat que correspongui)

☐ Que l'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d'acord amb el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l'art. 42 de l'esmentat Reial decret llei 1/2013.

☐ Que l'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d'un pla d'igualtat conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.

☐ Que l'empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat.

f) Compliment en matèria de protecció de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informació corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d'encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l'activitat derivada de l'execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal.

g) Mitjans personals i materials per a l'execució del servei

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte disposarà per a l'execució del mateix dels mitjans humans, tècnics i de suport mínims previstos en la clàusula 4 del PPTP de la licitació, d'acord amb les característiques i condicions previstes en dit apartat.

I de conformitat amb el que preveu la clàusula 8.1.6 del Plec de Clàusules Administratives de la licitació, i d'acord amb allò previst en l'article 76.2 de la LCSP, es compromet a adscriure al contracte els següents mitjans personals amb caràcter d'obligació essencial del contracte:



- Cap de servei
- Equip de intervenció
- Equip de suport

Així mateix, en cas de resultar adjudicatari del contracte s'obliga com a obligació essencial del contracte a que les tasques de manteniment i conservació que requereixen habilitació normativa siguin executades per empreses que disposin de la deguda habilitació inscrita (o d'autorització o permisos equivalents).

h) Que als efectes d'un eventual requeriment de la documentació relacionada a continuació (clàusula 7.2.D.3):

- ☐ Les escriptures sol·licitades a l'apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal d'acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder.
- ☐ La targeta del número d'identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder.
- ☐ Els documents acreditatius de la meua representació com a signant de l'oferta no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

A dit efecte, autoritzo Infraestructures.cat per a fer ús de la documentació esmentada en cas que aquesta hagués estat lliurada a l'fercat en el marc d'una licitació anterior.

i) Que l'adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la persona autoritzada a accedir a les notificacions electròniques; el número de telèfon mòbil on rebre els avisos esmentats, per accedir a les notificacions; és *(les dades consignades en aquest apartat seran coincidents amb les que es facin constar al DEUC. Clàusula 6.5 del PCAP):*

(Nom/s de la persona/es autoritzades pera accedir a les notificacions),
(NIF)
(Adreça de correu electrònic),
(Número telèfons mòbils).

j) Que com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l'oferta econòmica.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc)

Signatura



ANNEX NUM.2 (SOBRE 2)

PROPOSTA QUANTIFICABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS

El Sr. amb residència a carrer núm. assabentat de l'anunci publicat al perfil d'Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per al **Contracte de serveis de conservació i manteniment de jardineria del Palau Robert i cotxeres de Barcelona. Clau: J02-PRE-26314**, es compromet en nom (*propri o de l'empresa que representa*) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, d'acord amb l'oferta següent:

A) Preu dels Serveis de conservació i manteniment de jardineria:

..... euros, més la quantitat de (valor de l'IVA)..... euros per l'IVA.

(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació per aquest concepte)

D'acord amb el previst a la clàusula 8.2.1 del plec de clàusules, caldrà presentar també Arxiu en format electrònic (.xlsx), de distribució de costos, segons oferta del licitador.

Els imports que figurin a la proposta quantificable amb criteris objectius (Annex 2) i a l'Arxiu en format electrònic (.xlsx), de distribució de costos, han de ser coincidents. En cas de discrepància entre els imports d'ambdós documents, Annex 2 i import de l'Arxiu .xlsx, de distribució de costos, prevaldrà l'import d'aquest últim.

B) Percentatge de baixa a aplicar als preus del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l'Itec per realitzar la valoració de les eventuais intervencions al Pla d'intervencions i correctius extra.

.... %. Percentatge de baixa a aplicar als preus del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l'Itec

(Establert en percentatge amb aproximació de dos decimals).

C) Percentatge de baixa a aplicar als preus de venda al públic (PVP) de catàlegs de fabricants de materials o equips per realitzar la valoració de les eventuais intervencions al Pla d'intervencions i correctius extra.

.... % Percentatge de baixa a aplicar als preus PVP de catàlegs de fabricants de materials o equips

(Establert en percentatge amb aproximació de dos decimals)

D) Valor de la franquícia sobre els materials que el licitador assumirà al seu càrrec per manteniment correctiu

..... euros, més la quantitat de(valor de l'IVA) Euros per l'IVA

(El valor ofertat haurà de ser superior o igual a 250 €, IVA no inclòs i inferior o igual a 500 €, IVA no inclòs).



E) Servei de conservació i manteniment de jardineria. Proposta organitzativa.

E.1) Increment del número d'operaris de l'equip d'intervenció: Trieu 1 opció

- ☐ - No s'incrementa el número d'operaris assignats al servei
- ☐ - S'incrementa en 1 persona amb la categoria de peó de l'equip d'intervenció mínim previst al servei amb una dedicació del 25%
- ☐ - S'incrementa en 1 persona amb la categoria de peó de l'equip d'intervenció mínim previst al servei amb una dedicació del 50%

L'increment de l'equip d'intervenció que s'ofereixi prevaldrà sobre l'equip mínim definit en el PPTP. No obstant, el licitador tindrà en compte les següents condicions:

- Les prescripcions establertes sobre l'equip d'intervenció en aquest Plec i els criteris

E.2) Equip operatiu del servei d'intervenció 24 hores ☐SI ☐NO

En cas de respondre SI, el licitador es compromet a les següents condicions:

L'equip operatiu del servei d'intervenció 24 hores que s'ofereixi serà considerat de primera intervenció i amb les següents característiques:

- Estarà actiu fora dels torns de servei habitual.
- Estarà format com a mínim per una persona.
- Aquesta persona formarà part de l'equip d'intervenció habitual destinat al servei (l'encarregat o qualsevol dels operaris).
- En cas de ser requerida la seva presència, s'haurà de presentar a l'equipament amb el temps suficient per poder resoldre les incidència classificada com a urgent o molt urgent.
- Tindrà capacitat per diagnosticar la incidència rebuda, resoldre-la en cas que tingui les capacitats i eines necessàries o mobilitzar els recursos que siguin necessaris.
- Un cop diagnosticat el problema, n'informarà per correu electrònic als responsables del servei.

E.3) Flota de vehicles: Trieu 1 opció

- ☐ - El licitador no es compromet amb cap de les opcions següents
- ☐ - El licitador destinarà a l'execució del contracte almenys el 50% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions o ECO
- ☐ - El licitador destinarà a l'execució del contracte el 100% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions o ECO
- ☐ - El licitador destinarà a l'execució del contracte el 100% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions

NOTA: Les propostes que el licitador no hagi marcat en la seva oferta, E.1, E.2 i E.3, tindran una puntuació de 0 punts.

F) Nivells de servei. Increment del grau mínim de compliment del Nivell de Servei descrit al PPTP (G.1 a G.5)

NOTA: els nivells de servei i els indicadors per determinar el seu grau de compliment estan definits a l'Annex 7 [Nivells del Servei] del PPTP.



F.1) Valor del grau mínim de compliment (I3ref) del nivell de servei de presència global a tot el lot (NS3_{global})

I3ref =%

(el seu valor ha de ser igual o superior a 90% i igual o inferior a 96%. Si el valor ofert estigués en blanc o fora d'aquest interval, es considerarà que el valor ofert és 90%).

F.2) Valor del grau mínim de compliment (I4ref) del nivell de servei de temps de presència global a tot el lot (NS4_{global})

I4ref =%

(el seu valor ha de ser igual o superior a 97,5% i igual o inferior a 100%. Si el valor ofert estigués en blanc o fora d'aquest interval, es considerarà que el valor ofert és 97,5%)

F.3) Valor del grau mínim de compliment (I5ref) del nivell de servei de compliment d'ordres de preventiu global a tot el lot (NS5_{global})

I5ref =%

(el seu valor ha de ser igual o superior a 90% i igual o inferior a 98%. Si el valor ofert estigués en blanc o fora d'aquest interval, es considerarà que el valor ofert és 90%)

F.4) Valor del grau mínim de compliment (I6ref) del nivell de servei de sol·licituds de correctiu global (NS6_{global})

I6ref =%

(el seu valor ha de ser igual o superior a 90% i igual o inferior a 98%. Si el valor ofert estigués en blanc o fora d'aquest interval, es considerarà que el valor ofert és 90%)

F.5) Valor del grau mínim de compliment (I7ref) del nivell de servei d'ordres obligatòries global (NS7_{global})

I7ref =%

(el seu valor ha de ser igual o superior a 95% i igual o inferior a 100%. Si el valor ofert estigués en blanc o fora d'aquest interval, es considerarà que el valor ofert és 95%)

G) Milliores addicionals a l'execució del contracte que es compromet a assumir a càrrec propi (sense cap cost per Infraestructures.cat) (complimentar si escau)

G.1) Freqüència dels informes específics. ☐SI ☐NO

- El licitador es compromet a realitzar els informes específics indicats a la clàusula 6.4.2 PPTP (informe sobre l'estat de tots els elements vegetals existents i informe mecànic de l'arbrat i dels ancoratges) i descrits al PPTP amb una freqüència semestral.

NOTA: La proposta que el licitador no hagi marcat en la seva oferta G.1 tindrà una puntuació de 0 punts.

Nota: El preu total de l'oferta serà el resultant de sumar el preu ofert per als Serveis de conservació i manteniment de jardineria i els imports fixos per "Altres intervencions i correctius extra", detallat en l'Apartat 2 del Quadre de Característiques de la licitació.

(lloc i data) i Signatura:



ANNEX NÚM. 3

CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ

Puntuació màxima dels criteris d'adjudicació de les propostes quantificables amb criteris automàtics o avaluables d'acord amb fórmules matemàtiques: 100 punts.

a) Servei de conservació i manteniment. Preu dels Serveis de transició, de conservació i manteniment de jardineria (fins a 47 punts).

S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i la resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la següent fórmula. Per a valorar aquest criteri s'utilitza una funció contínua que consta de dues rectes amb pendents diferents. El canvi de pendent es produeix quan el preu o la baixa ofertades suposen una baixa respecte l'import de licitació del 20%. A partir d'aquest punt, quan més gran és la baixa més puntuació s'obté, però la recta és més plana. Amb aquestes fórmules es prioritza la qualitat del servei que es pot veure perjudicada per preus excessivament baixos que poden donar lloc a presumptes ofertes anormalment baixes.

$$PEM_i = 2,1 * B_i \quad (\text{per a } B_i \leq 20\%)$$

$$PEM_i = 42 + 0,0625 * (B_i - 20) \quad (\text{per a } B_i > 20\%)$$

On, B_i = baixa de l'oferta i per a la part del contracte corresponent al servei de manteniment de jardineria respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)

PEM_i = Puntuació econòmica per a la part del contracte corresponent al servei de manteniment de jardineria de l'oferta i

b) Percentatge de baixa a aplicar als preus del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l'Itec per al Pla d'intervencions i correctius extra (fins a 6 punts).

$$PES_i = 0,25 * B_i \quad (\text{per a } B_i \leq 20\%)$$

$$PES_i = 5 + 0,0125 * (B_i - 20) \quad (\text{per a } B_i > 20\%)$$

On, B_i = % de baixa de l'oferta i a aplicar als preus del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l'Itec

PES_i = puntuació obtinguda de l'oferta del % de baixa de l'oferta i a aplicar als preus del Banc Infraestructures.cat – Edificació

c) Percentatge de baixa a aplicar als preus de venda al públic (PVP) de catàlegs de fabricants de materials o equips per al Pla d'intervencions i correctius extra (fins a 6 punts)

$$PPV_i = 0,125 * B_i \quad (\text{per a } B_i \leq 40\%)$$

$$PPV_i = 5 + (B_i - 40)/60 \quad (\text{per a } B_i > 40\%)$$

On, B_i = % de baixa de l'oferta i a aplicar als preus PVP de catàlegs de fabricants de materials i equips.

PPV_i = puntuació obtinguda de l'oferta del % de baixa de l'oferta i a aplicar als preus de venda al públic (PVP) de catàlegs de fabricants de materials o equips.



d) Valor de la franquícia sobre els materials per manteniment correctiu (fins a 7 punts).

En aquest apartat és valora la quantitat econòmica que l'empresa assumeix al seu càrrec (sense cap cost per Infraestructures.cat) en les operacions de manteniment correctiu. Per sobre d'aquesta quantitat, l'empresa podrà facturar els materials, d'acord amb les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La funció utilitzada per valorar aquest criteri és una única recta. En aquest cas s'ha optat per un pendent únic perquè els valors que es poden ofertar es consideren adequats en relació a la qualitat del servei que es busca.

Es tindran en consideració com a valors màxims i mínims a ofertar els següents:

Import màxim franquícia: 500 € (IVA no inclòs)

Import mínim franquícia: 250 € (IVA no inclòs)

El valor de la franquícia ofert no podrà ser superior o inferior a aquests valors. En cas que el licitador oferti un valor major es considerarà que ha ofert el valor màxim de franquícia. En cas que el licitador oferti un valor menor es considerarà que ha ofert el valor mínim de franquícia.

La puntuació es calcularà mitjançant la següent fórmula:

$$PFCi = 7 * \frac{Xi - X_{mín}}{X_{max} - X_{mín}}$$

On:

PFCi = puntuació obtinguda de l'oferta de l'import de la franquícia de l'oferta i.

Xi= Import de la franquícia de l'oferta i.

Xmax = Import màxim de la franquícia (500 € IVA no inclòs)

Xmín= Import mínim de la franquícia (250 € IVA no inclòs)

e) Servei de manteniment. Proposta organitzativa (fins 17 punts)

En aquest apartat es valoren diversos aspectes relacionats amb l'equip que prestarà el servei de manteniment i els seus mitjans:

- La major dedicació implicarà més presència en el centre, millor qualitat en el servei i per tant, millor puntuació.
- Si l'equip operatiu del servei 24 hores està format per personal propi amb coneixements de l'edifici, les incidències que s'hagin d'atendre mitjançant aquest equip es podran resoldre amb més eficiència, el servei serà de millor qualitat i per tant, el licitador obtindrà millor puntuació.
- El servei de manteniment d'Infraestructures.cat està orientats a l'eficiència energètica i a la millora ambiental. En la mesura que el licitador proposi una flota de vehicles de baixes emissions disposarà de millor puntuació.

e.1) Increment d'operaris de l'equip d'intervenció (fins a 7 punts)

- No s'incrementa el número d'operaris assignats al servei (0 punts)
- S'incrementa en 1 persona amb la categoria de peó de l'equip d'intervenció mínim previst al servei amb una dedicació del 25% (4 punt)
- S'incrementa en 1 persona amb la categoria de peó de l'equip d'intervenció mínim previst al servei amb una dedicació del 50% (7 punts).

e.2) Equip operatiu del servei d'intervenció 24 hores (fins a 5 punts)

- El licitador no disposarà d'un servei d'intervenció 24 hores format per personal propi amb coneixement del funcionament de l'edifici (0 punts)



- El licitador disposarà d'un servei d'intervenció 24 hores format per personal propi amb coneixement del funcionament de l'edifici (5 punts)

e.3) Flota de vehicles (fins a 5 punts)

- El licitador no es compromet amb cap de les opcions plantejades (0 punts)
- El licitador aportarà al contracte almenys el 50% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions o ECO (1,5 punt)
- El licitador aportarà al contracte el 100% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions o ECO (3 punts)
- El licitador aportarà al contracte el 100% dels vehicles amb etiquetatge 0 emissions (5 punts)

f) Nivells de servei. Increment del grau mínim de compliment del Nivell de Servei (fins a 10 punts)

El PPTP estableix uns llindars inferiors que els indicadors utilitzats per avaluar els nivells de servei han d'assolir. Els licitadors podran pujar aquests llindars inferiors o graus mínims de compliment. Quan més alts siguin aquests graus mínims més gran serà el compromís del licitador per assolir el nivell de servei establert i per tant, millor obtindrà puntuació. La funció utilitzada per valorar aquests criteris tenen una única recta. En aquest cas s'ha optat per un pendent únic perquè els valors que es poden ofertar es consideren adequats en relació a la qualitat del servei que es busca.

f.1) Valor del grau mínim de compliment ($I3_{ref}$) del nivell de servei de presència global ($NS3_{global}$) (fins 2 punts)

$$PC3i = 2 * \frac{I3_{refi} - 90}{I3_{refmax} - 90}$$

On,

$I3_{refi}$ = Valor (%) del grau mínim de de compliment del nivell de servei $NS3_{global}$ de l'oferta i (aquest valor ha de ser superior o igual al 90%).

$I3_{refmax}$ = Valor (%) màxim del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS3_{global}$ ($I3_{refmax}$ = 96%).

$PC3i$ = puntuació obtinguda del valor del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS3_{global}$ de l'oferta i.

f.2) Valor del grau mínim de compliment ($I4_{ref}$) del nivell de servei de temps de presència global ($NS4_{global}$) (fins a 2 punts)

$$PC4i = 2 * \frac{I4_{refi} - 97,5}{I4_{refmax} - 97,5}$$

On,

$I4_{refi}$ = Valor (%) del grau mínim de de compliment del nivell de servei $NS4_{global}$ de l'oferta i (aquest valor ha de ser superior o igual a 97,5).

$I4_{refmax}$ = Valor (%) màxim del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS4_{global}$ ($I4_{refmax}$ = 100%).

$PC4i$ = puntuació obtinguda del valor del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS4_{global}$ de l'oferta i.

f.3) Valor del grau mínim de compliment ($I5_{ref}$) del nivell de servei de compliment d'ordres de preventiu global ($NS5_{global}$) (fins a 2 punts)

$$PC5i = 2 * \frac{I5_{refi} - 90}{I5_{refmax} - 90}$$



On,

$I5ref_i$ = Valor (%) del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS5_{global}$ de l'oferta i (aquest valor ha de ser superior o igual a 90%).

$I5ref_{max}$ = Valor (%) màxim del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS5_{global}$ ($I5ref_{max} = 98\%$).

$PC5_i$ = puntuació obtinguda del valor del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS5_{global}$ de l'oferta i.

f.4) Valor del grau mínim de compliment ($I6ref$) del nivell de servei de sol·licituds de correctiu global ($NS6_{global}$) (fins a 2 punts)

$$PC6_i = 2 * \frac{I6ref_i - 90}{I6ref_{max} - 90}$$

On,

$I6ref_i$ = Valor (%) del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS6_{global}$ de l'oferta i (aquest valor ha de ser superior o igual a 90%).

$I6ref_{max}$ = Valor (%) màxim del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS6_{global}$ ($I6ref_{max} = 98\%$).

$PC6_i$ = puntuació obtinguda del valor del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS6_{global}$ de l'oferta i.

f.5) Valor del grau mínim de compliment ($I7ref$) del nivell de servei d'ordres obligatòries global ($NS7_{global}$) (fins a 2 punts)

$$PC7_i = 2 * \frac{I7ref_i - 95}{I7ref_{max} - 95}$$

On,

$I7ref_i$ = Valor (%) del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS7_{global}$ de l'oferta i (aquest valor ha de ser superior o igual a 95%).

$I7ref_{max}$ = Valor (%) màxim del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS7_{global}$ ($I7ref_{max} = 100\%$).

$PC7_i$ = puntuació obtinguda del valor del grau mínim de compliment del nivell de servei $NS7_{global}$ de l'oferta i.

g) Milliores adicionales a l'execució del contracte (fins a 7 punts)

El PPTP estableix que els informes sobre l'estat de tots els elements vegetals existents i l'informe mecànic és anual. Els licitadors podran ofertar que la realització d'aquests informes sigui semestral. Aquesta millora permet actualitzar la informació relativa a l'estat dels elements vegetals existents i tenir un registre sobre l'aplicació de millores proposades o tractaments. L'increment de la freqüència d'aquests informes permet millorar el seguiment del servei prestat i, per tant, el licitador que l'oferti tindrà més puntuació.

g.1) Compromís d'increment de la freqüència de realització dels Informes específics indicats a la clàusula 6.4.2 PPTP (Informe sobre l'estat de tots els elements vegetals existents i Informe mecànic): la freqüència de realització d'aquests dos informes serà semestral (7 punts)



ANNEX NÚM. 4A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat (en endavant, entitat avaladora), amb NIF i en el seu nom i representació, amb NIF, en qualitat de persones apoderades amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de, D. amb data, número del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s'indica a la part inferior d'aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) amb NIF (en endavant, entitat avalada),

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) amb NIF (en endavant, entitat avalada), en concepte de garantia definitiva, d'acord amb l'article 114 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives particulars, en interès i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de euros (*import en xifres i lletres*), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació **Contracte de serveis de conservació i manteniment de jardineria del Palau Robert i cotxeres de Barcelona. Clau: J02-PRE-26314.**

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, ser d'aplicació,

i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidàriament amb l'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.
- I també, d'acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquest aval s'ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i la normativa en matèria de contractes del sector públic.

Aquest aval s'ha inscrit al registre especial d'avalis de l'entitat el ...(data).... amb el número

Barcelona (*lloc i data*)

*Signatura digital vàlida davant terceres persones
de les persones apoderades de l'entitat avaladora.*

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*		
*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d'estar Intervenguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)		
Província	Data	Número o codi (Només Advocacia de l'Estat)



ANNEX NÚM. 4B
MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d'assegurança número
Pòlissa d'assegurança de caució número

L'entitat (en endavant, l'asseguradora), amb domicili a,
carrer, i NIF, degudament representada pel senyor/a
....., amb NIF, amb facultats suficients que resulten de
l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de, D. amb data
....., número del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la
validació dels quals s'indica a la part inferior d'aquest document

ASSEGURA

A, amb NIF.....,
en concepte de prenedor de l'assegurança, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l'entitat
beneficiària, en concepte de garantia definitiva, d'acord amb l'article 114 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic i el previst en el plec de clàusules administratives
particulars, fins a l'import de euros (*import en xifres i lletres*), a efectes de
garantir l'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de
l'adjudicació de l'expedient de contractació **Contracte de serveis de conservació i
manteniment de jardineria del Palau Robert i cotxeres de Barcelona. Clau: J02-PRE-26314.**

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
- L'asseguradora no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l'assegurança.

Igualment, l'asseguradora, d'acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s'ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n'autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

A, ...(data)....

Entitat asseguradora
Signatura digital vàlida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* *En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d'estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)		
Província	Data	Número o codi (Només Advocacia de l'Estat)



ANNEX NÚM. 5

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

La Mesa de Contractació d'aquesta licitació té la següent composició:

- PRESIDÈNCIA:** Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1; Sra. Asunción Aspás i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1)
- VOCALIA:** Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d'Obra Civil, Mobilitat Sostenible i Descarbonització
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra Lucas, Cap de la Gerència de L9, Obra Civil i Coordinació; Sr. Xavier Vall-Ilossera Ferran, Cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques i Infraestructures Digitals)
- VOCALIA:** Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de Planificació)
- VOCALIA:** Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica
(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap d'Unitat d'Assessoria Jurídica)
- VOCALIA:** Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Económico-financer Intern d'Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d'Unitat d'Auditoria Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d'Auditoria Interna d'Infraestructures.cat; Sra. María Penalva Garcia, Tècnica de la Unitat d'Auditoria Interna d'Infraestructures.cat)
- SECRETARIA:** Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernández i Urban, Tècnic de la Gerència de Licitació 1; Sra. Mireia Núñez Belver, Tècnica de la Gerència Transversal de Contractació d'Infraestructures.cat).

La Comissió Tècnica d'aquesta licitació té la següent composició:

- PRESIDENCIA:** Sr. Carles Gutiérrez Segura, Cap de la Divisió de Manteniment d'Infraestructures.cat
- VOCALIES:** Sr. Sergi Jubany Planas, Cap de la Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4.
- SECRETARIA:** Sr. Adrià Llagostera Arnedo, Tècnic de la Gerència de Facility Management i Manteniment Àmbit Socioeconòmic 4

ANNEX NÚM.6

SUBROGACIO DE PERSONAL



Contracte de serveis de conservació i manteniment de jardineria del Palau Robert de Barcelona.

ID	Conveni	Categoria	Tipus contracte	Antiguitat	Jornada laboral	Hores setmana	Total hores any	Vte. Contracte	Salari brut anual	Cost SS empresa	Altres costos laborals en €/mes (1)	Altres costos laborals en €/any (1)	concepte (altres costos)(1)
44018	JARDINERIA	Jardiner/a	100	01.03.2022	06.00h a 14:00	40	1720	indefinito	22.413,60 €	7.396,49 €	- €	- €	- €
43930	JARDINERIA	Jardiner/a	200	17.01.1989	06.00h a 10:00	18,75	975	indefinito	13.958,16 €	4.606,19 €	- €	- €	- €

En compliment de l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es facilita les dades necessàries per permetre l'avaluació exacta dels costos laborals del personal subrogable del contracte.

Nom empresa: BRÓCOLI, S.L

Barcelona, a 29 d'abril de 2026